

Código Penal

IMPORTANTE

É proibida a reprodução deste material, ainda que sem fins lucrativos, em qualquer meio de comunicação, inclusive na internet.
Lei de Direitos Autorais nº 9610/98

*Nossas tabelas de Direito Penal foram produzidas a partir de aulas do Professor Rogério Sanches

CONCEITO DE DIREITO PENAL	
Aspecto Formal/Estático	Direito Penal é o conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais, define os seus agentes e fixa sanções a serem-lhes aplicadas.
Aspecto Material	O Direito Penal refere-se a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social, afetando bens jurídicos indispensáveis à própria conservação e progresso da sociedade.
Aspecto Sociológico/Dinâmico	O Direito Penal é mais um instrumento de controle social, visando assegurar a necessária disciplina para a harmônica convivência dos membros da sociedade. Aprofundando o enfoque sociológico - A manutenção da paz social demanda a existência de normas destinadas a estabelecer diretrizes. - Quando violadas as regras de conduta, surge para o Estado o dever de aplicar sanções (civis ou penais). ATENÇÃO: Nessa tarefa de controle social atuam vários ramos do direito, como o Direito Civil, Direito Administrativo, etc. O Direito Penal é apenas um dos ramos do controle social. - Quando a conduta atenta contra bens jurídicos especialmente tutelados, merece reação mais severa por parte do Estado, valendo-se do Direito Penal. IMPORTANTE: O que diferencia a norma penal das demais é a espécie de consequência jurídica, ou seja, pena privativa de liberdade (PPL). - O Direito Penal é norteado pelo princípio da intervenção mínima, só atuando quando os outros ramos do direito falham.

Direito Penal	Criminologia (Ciência Penal)	Política Criminal (Ciência Política)
Analisa os fatos humanos indesejados, define quais devem ser rotulados como crime ou contravenção, anunciando as penas.	Ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade.	Trabalha as estratégias e os meios de controle social da criminalidade.
Ocupa-se do crime enquanto norma.	Ocupa-se do crime enquanto fato social.	Ocupa-se do crime enquanto valor.
ex.: define como crime lesão no ambiente doméstico e familiar.	ex.: quais fatores contribuem para a violência doméstica e familiar	ex.: estuda como diminuir a violência doméstica e familiar.

PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL

Princípios relacionados com a MISSÃO FUNDAMENTAL DO DIREITO PENAL

Princípio da EXCLUSIVA PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS: O direito penal deve servir apenas para proteger bens jurídicos relevantes, indispensáveis ao convívio da sociedade.

Decorrencia do princípio da ofensividade.

Princípio da INTERVENÇÃO MÍNIMA: O Direito Penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle (caráter subsidiário), observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado (caráter fragmentário).

a) Princípio da fragmentariedade (ou caráter fragmentário do Direito Penal): estabelece que nem todos os ilícitos configuram infrações penais, mas apenas os que **atentam contra valores fundamentais para a manutenção e o progresso do ser humano e da sociedade**. Em razão de seu caráter fragmentário, o Direito Penal é a última etapa de proteção do bem jurídico.

Deve ser utilizado no **plano abstrato**, para o fim de permitir a criação de tipos penais somente quando os demais ramos do Direito tiverem falhado na tarefa de proteção de um bem jurídico. Refere-se, assim, à **atividade legislativa**.

#O que é FRAGMENTARIEDADE ÀS AVES-SAS? Situações em que um **comportamento inicialmente típico deixa de interessar ao Direito Penal, sem prejuízo da sua tutela pelos demais ramos do Direito**.

IMPORTANTE! O **princípio da insignificância** é desdobramento lógico da **fragmentariedade**.

b) Princípio da subsidiariedade: a atuação do Direito Penal é cabível unicamente quando os outros ramos do Direito e os demais meios estatais de controle social tiverem se revelado impotentes para o controle da ordem pública. Assim, o **Direito Penal funciona como um executor de reserva (ultima ratio)**, entrando em cena somente quando outros meios estatais de proteção mais brandos, e, portanto, menos invasivos da liberdade individual não forem suficientes para a proteção do bem jurídico tutelado.

Projeta-se no **plano concreto**, isto é, em sua atuação prática o Direito Penal somente se legitima quando os demais meios disponíveis já tiverem sido empregados, sem sucesso, para proteção do bem jurídico. Guarda relação, portanto, com a **tarefa de aplicação da lei penal**.

Princípio da EXTERIORIZAÇÃO ou MATERIALIZAÇÃO DO FATO: O Estado só pode incriminar condutas humanas voluntárias, isto é, fatos.

ATENÇÃO! Veda-se o **Direito Penal do autor**: consistente na punição do indivíduo ba-

Princípios relacionados com o FATO DO AGENTE	seada em seus pensamentos, desejos e estilo de vida. Conclusão: O Direito Penal Brasileiro segue Direito Penal do Fato. Resquícios de direito penal do autor no direito brasileiro: Até 2009, mendicância era crime. Vadiagem é contravenção penal. ATENÇÃO: Identifica-se a aplicação do direito penal do autor em detrimento ao direito penal do fato: fixação da pena, regime de cumprimento da pena e espécies de sanção.	
	Princípio da LEGALIDADE Art. 5º, II, C.F. – “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;” Art. 5º, XXXIX, C.F. – “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;” Art. 1º, C.P. – “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.” DESDOBRAMENTOS DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: a) não há crime ou pena sem lei (MP não pode criar crime, nem cominar pena) b) não há crime ou pena sem lei anterior (princípio da anterioridade) c) não há crime ou pena sem lei escrita (proíbe costume incriminador) d) não há crime ou pena sem lei estrita (proíbe-se a utilização da analogia para criar tipo incriminador - analogia <i>in malam partem</i>). e) não há crime ou pena sem lei certa (Princípio da Taxatividade ou da determinação; Proibição de criação de tipos penais vagos e indeterminados) f) não há crime ou pena sem lei necessária (desdobramento lógico do princípio da intervenção mínima) Princípio da OFENSIVIDADE/LESIVIDADE: Exige que do fato praticado ocorra <u>lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado</u>. Somente condutas que causem lesão (efetiva/potencial) a bem jurídico, relevante e de terceiro, podem estar sujeitas ao Direito Penal. -CRIME DE DANO: ocorre efetiva lesão ao bem jurídico. Ex: homicídio. -CRIME DE PERIGO: basta risco de lesão ao bem jurídico. Ex.: embriaguez ao volante; porte de arma. a) Perigo abstrato: o risco de lesão é absolutamente presumido por lei. b) Perigo concreto: <u>De vítima determinada:</u> o risco deve ser demonstrado indicando pessoa certa em perigo. <u>De vítima difusa:</u> o risco deve ser demonstrado dispensando vítima determinada. Princípio da RESPONSABILIDADE PESSOAL: Proíbe-se o castigo pelo fato de outrem. Está	vedada a responsabilidade penal coletiva. DESDOBRAMENTOS: a) Obrigatoriedade da individualização da acusação (é proibida a denúncia genérica, vaga ou evasiva). O Promotor de Justiça deve individualizar os comportamentos. OBS: Nos crimes societários, os Tribunais Superiores flexibilizam essa obrigatoriedade. b) Obrigatoriedade da individualização da pena (é mandamento constitucional, evitando responsabilidade coletiva). Princípio da RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: Não basta que o fato seja materialmente causado pelo agente, ficando a sua responsabilidade condicionada à existência da voluntariedade (dolo/culpa). Está proibida a responsabilidade penal objetiva, isto é, sem dolo ou culpa. Temos doutrina anunciando CASOS DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA (autorizadas por lei): 1- Embriaguez voluntária <u>Crítica:</u> a teoria da <i>actio libera in causa</i> exige não somente uma análise pretérita da imputabilidade, mas também da consciência e vontade do agente. 2- Rixa Qualificada <u>Crítica:</u> só responde pelo resultado agravador quem atuou frente a ele com dolo ou culpa, evitando-se responsabilidade penal objetiva. 3- Responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais Princípio da CULPABILIDADE: Postulado limitador do direito de punir. Só pode o Estado impor sanção penal ao agente imputável, isto é, penalmente capaz, com potencial consciência da ilicitude (possibilidade de conhecer o caráter ilícito do comportamento), quando dele exigível conduta diversa. Princípio da ISONOMIA: A isonomia que se garante é a isonomia substancial. Deve-se tratar de forma igual o que é igual, e desigualmente o que é desigual. Princípio da PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA Convenção Americana de Direitos Humanos - Artigo 8º .2: “Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:” Art. 5º, LVII C.F. – “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;” Princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade da pessoa humana, vedando-se a sanção indigna, cruel, desumana e degradante. Princípio da INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Princípios relacionados com a PENA	A individualização da pena deve ser observada em 3 momentos: 1- FASE LEGISLATIVA: observada pelo legislador no momento da definição do crime e na cominação de sua pena. Pena abstrata. 2- FASE JUDICIAL: observada pelo juiz na fixação da pena. Pena concreta. 3- FASE DE EXECUÇÃO: garantindo-se a individualização da execução penal (art. 5º, LEP).
	Princípio da PROPORCIONALIDADE: Trata-se de princípio constitucional implícito (desdobramento da individualização da pena). Curiosidade: foi durante o Iluminismo, marcado pela obra “Dos delitos e das penas” (Beccaria) que se despertou maior atenção para a proporcionalidade na resposta estatal (Beccaria propunha a retribuição proporcional). RESUMO: a pena deve ajustar-se à gravidade do fato, sem desconsiderar as condições do agente. Dupla face do princípio da proporcionalidade (Lenio Streck): 1a Face: Impedir a hipertrofia da punição; Garantismo negativo (Ferrajoli); <u>Garantia do indivíduo contra o Estado.</u> 2a Face: Evitar a insuficiência da intervenção do Estado (evitar proteção deficiente); Imperativo de tutela; Garantismo positivo (Ferrajoli); <u>Garantia do indivíduo em ver o Estado protegendo bens jurídicos com eficiência.</u>
	Princípio da PESSOALIDADE “Artigo 5º, XLV CF – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.”
	Princípio da VEDAÇÃO DO “BIS IN IDEM”: veda-se segunda punição pelo mesmo fato. Exceção: Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro <u>atenua</u> a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou <u>nela é computada</u>, quando idênticas – possibilidade do sujeito ser processado duas vezes pelo mesmo fato.

TÍTULO I

DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Anterioridade da Lei

Art. 1º - Não há crime sem **lei anterior** que o defina. Não há pena sem **prévia cominação legal**.

Lei penal no tempo

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, **cessando** em virtude dela a **execução** e os **efeitos penais** da sentença condenatória (**abolitio criminis**)

Parágrafo único - A **lei posterior**, que de qualquer modo **favorecer o agente**, **aplica-se aos fatos anteriores**, **ainda que decididos por sentença condenatória** transitada em julgado.

Tempo da conduta	Lei Posterior	(IR) Retroatividade
Fato atípico	Fato típico	Irretroatividade
Fato típico	Aumento de pena, p.ex.	Irretroatividade
Fato típico	Supressão de figura criminosa	Retroatividade
Fato típico	Diminuição de pena, p.ex.	Retroatividade
Fato típico	Migra o conteúdo criminoso para outro tipo penal	Princípio da continuidade normativo-típica

Súmula 611-STF: Transitada em julgado a sentença condenatória, **competete ao juízo das execuções** a aplicação de lei mais benéfica.

Lei excepcional ou temporária

Art. 3º - A **lei excepcional ou temporária**, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, **aplica-se ao fato praticado durante sua vigência (ultratividade)**

A lei excepcional ou temporária possuem duas características essenciais:

- Autorrevogabilidade
- Ultratividade

Tempo do crime

Art. 4º - **Considera-se praticado** o crime no **momento da ação ou omissão**, ainda que outro seja o momento do resultado.

TEMPO DO CRIME		
TEORIA DA ATIVIDADE	TEORIA DO RESULTADO	TEORIA MISTA / UBIQUIDADE
Considera-se praticado o crime no momento da conduta (A/O) Adotada	Considera-se praticado o crime no momento do resultado .	Considera-se praticado o crime no momento da conduta (A/O) ou do resultado .

Territorialidade

Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como **extensão do território nacional** as **embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem**, bem como as **aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem**, respectivamente, **no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar**.

§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a **bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras** de propriedade **privada**, achando-se aquelas **em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente**, e estas **em porto ou mar territorial** do Brasil.

Lugar do crime

Art. 6º - **Considera-se praticado** o crime no **lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.**

LUGAR DO CRIME		
TEORIA DA ATIVIDADE	TEORIA DO RESULTADO	TEORIA MISTA / UBIQUIDADE
O crime considera-se praticado no lugar da conduta.	O crime considera-se praticado no lugar do resultado.	o crime considera-se praticado no lugar da conduta ou do resultado. Adotada

DICA: LuTa (Lugar do crime = Ubiquidade/Tempo do crime=Atividade)

Extraterritorialidade

Art. 7º - **Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:**

I **(INCONDICIONADA)** - os crimes:

- a) contra a **vida** ou a **liberdade** do Presidente da República **(P. Defesa ou Real)**;
- b) contra o **patrimônio** ou a **fé pública** da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de **empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação** instituída pelo Poder Público **(P. Defesa ou Real)**;
- c) **contra a administração pública**, por quem está a seu serviço **(P. Defesa ou Real)**;
- d) de **genocídio**, quando o **agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil (P. Justiça Universal)**;

II **(CONDICIONADA)** - os crimes:

- a) que, por **tratado ou convenção**, o Brasil se obrigou a reprimir **(P. Justiça Universal)**;
- b) **praticados por brasileiro (P. Nacionalidade Ativa)**;
- c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, **mercantes ou de propriedade privada**, quando em **território estrangeiro e aí não sejam julgados (P. Representação)**.

§ 1º - Nos casos do inciso I **(INCONDICIONADA)**, o agente é **punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro (possibilidade de dupla condenação pelo mesmo fato)**.

§ 2º - Nos casos do inciso II **(CONDICIONADA)**, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes **condições**:

- a) **entrar** o agente no **território nacional**;
- b) ser o **fato punível** também **no país em que foi praticado**;
- c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira **autoriza a extradição**;
- d) **não ter sido** o agente **absolvido** no estrangeiro ou **não ter aí cumprido a pena**;
- e) **não ter sido** o agente **perdoado** no estrangeiro ou, por outro motivo, **não estar extinta a punibilidade**, segundo a lei mais favorável.

§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao **crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil**, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior: **(HIPERCONDICIONADA)**

- a) **não foi pedida ou foi negada a extradição**;
- b) houve **requisição do Ministro da Justiça**.

Pena cumprida no estrangeiro

Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro **atenua** a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, **quando diversas**, ou **nela é computada**, quando **idênticas**.

Eficácia de sentença estrangeira

Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para:

I - obrigar o condenado à **reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis**; **(depende de pedido da parte interessada)**.

II - sujeitá-lo a **medida de segurança**. **(depende da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da justiça)**.

Contagem de prazo **+C-F**

Art. 10 - O **dia do começo inclui-se** no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Frações não computáveis da pena

Art. 11 - **Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia**, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.

Legislação especial

Art. 12 - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.

TÍTULO II DO CRIME

Relação de causalidade

Art. 13 - O **resultado**, de que depende a existência do crime, somente é **imputável a quem lhe deu causa**. **Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido**. **TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES/ conditio sine qua non/ condição simples/ condição generalizada**

Superveniência de causa independente

§ 1º - A **superveniência de causa relativamente independente** exclui a **imputação quando, por si só, produziu o resultado**; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. **TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA**.

Relevância da omissão

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente **devia e podia agir para evitar o resultado**. O dever de agir incumbe a quem: **CRIMES OMISSIVOS IMPRÓPRIOS**

a) tenha **por lei** obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;

b) de outra forma, **assumiu a responsabilidade de impedir** o resultado;

c) com seu **comportamento anterior, criou o risco da ocorrência** do resultado.

Art. 14 - Diz-se o crime:

Crime consumado

I - **consumado**, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

II - **tentado**, quando, iniciada a execução, **não se consuma por circunstâncias ALHEIAS À VONTADE** do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, **pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3**.

PUNIÇÃO DA TENTATIVA	
TEORIA OBJETIVA/ REALÍSTICA	TEORIA SUBJETIVA/ VOLUNTARÍSTICA/ MONISTA
Observa o aspecto objetivo do delito (sob a perspectiva dos atos praticados pelo agente). A punição se fundamenta no perigo de dano acarretado ao bem jurídico, verificado na realização de parte do processo executório. Conclusão: por ser objetivamente incompleta, a tentativa merece pena reduzida. A tentativa é chamada de tipo manco. Quanto maior a proximidade da consumação menor será a diminuição, e vice-versa (leva-se em conta o iter criminis percorrido pelo agente). Adotado pelo CP.	Observa o aspecto subjetivo do delito (sob a perspectiva do dolo). Conclusão: sob a perspectiva subjetiva (dolo), a consumação e a tentativa são idênticas, logo, a tentativa deve ter a mesma pena da consumação, sem redução.
Regra: Teoria objetiva (pune-se a tentativa com a pena da consumação reduzida de 1/3 a 2/3). Exceção: Teoria subjetiva (pune-se a tentativa com a mesma pena da consumação – sem redução). São os CRIMES DE ATENTADO ou empreendimento.	

CRIMES QUE NÃO ADMITEM TENTATIVA “CCHUPAO”	Culposos (salvo, culpa imprópria) Contravenções penais (faticamente possível, mas não punível) Habituais Unissubsistentes Preterdolosos Atentado/Empreendimento Omissivos PRÓPRIOS
--	--

Desistência voluntária (DV) e arrependimento eficaz (AE)

Art. 15 - O agente que, **voluntariamente, desiste de prosseguir** na execução (DV) ou **impede que o resultado se produza** (AE), só responde pelos atos já praticados. - **PONTE DE OURO**

Arrependimento posterior

Art. 16 - Nos crimes cometidos **sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado** o dano ou **restituída** a coisa, **ATÉ O RECEBIMENTO** da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será **reduzida de 1/3 a 2/3 - PONTE DE PRATA**

A reparação posterior ao recebimento da denúncia e antes do julgamento é circunstância atenuante – Art. 65, III, b.

PONTE DE OURO	A lei estabelece um tratamento mais favorável em face da voluntária não produção do resultado; evita-se a consumação do crime . DV e AE.
PONTE DE PRATA	Institutos que atuam após a consumação da infração penal , trazendo

	um tratamento penal mais benéfico ao agente . Arrependimento Posterior.
PONTE DE DIAMANTE OU PONTE DE PRATA QUALIFICADA	Institutos penais que, depois da consumação do crime , podem chegar até a eliminar a responsabilidade penal do agente . Colaboração Premiada.

Crime impossível

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por **ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto**, é impossível consumir-se o crime.

CRIME IMPOSSÍVEL/QUASE-CRIME/CRIME OCO/TENTATIVA INIDÔNEA/TENTATIVA INADEQUADA/TENTATIVA INÚTIL		
TEORIA SINTOMÁTICA	TEORIA SUBJETIVA	TEORIA OBJETIVA
Com a sua conduta, demonstra o agente ser perigoso, razão pela qual deve ser punido, ainda que o crime se mostre impossível de ser consumado. Por ter como fundamento a periculosidade do agente, esta teoria se relaciona diretamente com o direito penal do autor.	Sendo a conduta subjetivamente perfeita (vontade consciente de praticar o delito), deve o agente sofrer a mesma pena cominada à tentativa, sendo indiferente os dados (objetivos) relativos à impropriedade do objeto ou ineficácia do meio, ainda quando absolutas. O agente deve ser punido porque revelou vontade de praticar o crime.	Crime é conduta e resultado. Este configura dano ou perigo de dano ao bem jurídico. A execução deve ser idônea, ou seja, trazer a potencialidade do evento. Caso inidônea, temos configurado o crime impossível. O agente não deve ser punido porque não causou perigo aos bens penalmente tutelados. A teoria objetiva subdivide-se: 1) TEORIA OBJETIVA PURA: não há tentativa, mesmo que a inidoneidade seja relativa, considerando-se, neste caso, que não houve conduta capaz de causar lesão. 2) TEORIA OBJETIVA TEMPERADA OU INTERMEDIÁRIA: a ineficácia do meio e a impropriedade do objeto devem ser absolutas para que não haja punição. Sendo relativas, pune-se a tentativa. É a teoria Adotada pelo CP.

Súmula 145-STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.

Art. 18 - Diz-se o crime:

Crime doloso

I - **doloso**, quando o agente **quis** o resultado (**TEORIA DA VONTADE**) ou **assumiu o risco** de produzi-lo (**TEORIA DO CONSENTIMENTO**);

Crime culposo

II - **culposo**, quando o agente deu causa ao resultado por **imprudência, negligência ou imperícia**.

Parágrafo único - **Salvo os casos expressos em lei (crime culposos só se previsto em lei)**, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

TEORIAS DO DOLO		
TEORIA DA VONTADE	TEORIA DA REPRESENTAÇÃO	TEORIA DO CONSENTIMENTO/ASSENTIMENTO
Dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Dolo = previsão (consciência) + querer OBS: Adotada pelo CP em relação ao dolo direto.	Fala-se em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e, ainda assim, decidir prosseguir com a conduta. Dolo = previsão (consciência) + prosseguir com a conduta ATENÇÃO: Esta teoria acaba abrangendo no conceito de dolo a culpa consciente.	Fala-se em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e, ainda assim, decide prosseguir com a conduta, assumindo o risco de produzir o evento. Dolo = previsão (consciência) + prosseguir com a conduta assumindo o risco do evento OBS: Esta teoria, diferente da anterior, não mais abrange no conceito de dolo a culpa consciente. OBS: Adotada pelo CP em relação ao dolo eventual.

Agravação pelo resultado

Art. 19 - Pelo resultado que **agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente**.

TEORIAS DA CONDUTA	
Teoria Causalista (Causal-Naturalista/Clássica/ Naturalista/ Mecanicista)	Idealizada por Von Liszt, Beling, Radbruch. Início do século XIX. Marcadas pelos ideais positivistas. Segue o método empregado pelas ciências naturais Crime: (Teoria tripartite) - Fato típico (conduta), Ilícitude e Culpabilidade Conduta: movimento corporal voluntário que produz uma modificação no mundo exterior, perceptível pelos sentidos. Experimentação
Teoria Neokantista	Idealizada por Edmund Mezger. Desenvolvida nas primeiras décadas do

(causal-valorativa/ Neoclássica/ Normativista)	século XX. Tem base causalista Fundamenta-se em uma visão neoclássica, marcada pela superação do positivismo, introduzindo a racionalização do método Valoração Conduta: Comportamento humano voluntário causador de um resultado.
Teoria Finalista (Ôntico-Fenomenológica)	Criada por Hans Welzel. Meados do século XX (1930 – 1960). Percebe que o dolo e a culpa estavam inseridos no substrato errado (não devem integrar a culpabilidade). Conduta: Comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim (toda conduta é orientada por um querer). OBS: Para Welzel, toda consciência é intencional. OBS: Retira do dolo seu elemento normativo (consciência da ilicitude). OBS: Culpabilidade formada apenas por elementos normativos (potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, imputabilidade). OBS: Dolo normativo (consciência da ilicitude) passa a ser dolo natural/valorativamente neutro (dolo sem consciência da ilicitude). Dica: supera-se a cegueira do causalismo com um finalismo vidente.
Teoria Social da Ação	Desenvolvida por Wessels, tendo como principal adepto Jescheck. A pretensão desta teoria não é substituir as teorias clássica e finalista, mas acrescentar-lhes uma nova dimensão, qual seja, a relevância social do comportamento. Conduta: Comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim, socialmente reprovável. OBS: para esta teoria, o dolo e a culpa integram o fato típico (finalismo), mas são novamente analisados no juízo da culpabilidade (causalismo).
Funcionalismo (Teorias Funcionalistas)	Ganham força e espaço na década de 1970, discutidas com ênfase na Alemanha. Buscam adequar a dogmática penal aos fins do Direito Penal. Percebem que o Direito Penal tem necessariamente uma missão e que seus institutos devem ser compreendidos de acordo com essa missão – (edificam o Direito Penal a partir da função que lhe é conferida). Conclusão: a conduta deve ser compreendida de acordo com a missão conferida ao direito penal.
	ROXIN (ESCOLA DE MUNIQUE) CRIME: fato típico (conduta), ilícito e

Funcionalismo Teleológico/ Dualista/ Moderado/ Da Política Criminal/ Valorativo	REPROVÁVEL (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e necessidade da pena). OBS: Roxin busca a reconstrução do Direito Penal com base em critérios político-criminais. Missão do Direito Penal: proteção de bens jurídicos. Proteger os valores essenciais à convivência social harmônica. Conduta: Comportamento humano voluntário causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Funcionalismo Sistêmico/ Monista/ Radical	JAKOBS (ESCOLA DE BONN) CRIME: fato típico (conduta), ilícito e culpável (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa). OBS: Para Jakobs, o Direito Penal deve visar primordialmente à reafirmação da norma violada e ao fortalecimento das expectativas de seus destinatários. Missão do Direito Penal: Assegurar a vigência do sistema. Está relativamente vinculada à noção de sistemas sociais (Niklas Luhmann). Conduta: Comportamento humano voluntário causador de um resultado violador do sistema , frustrando as expectativas normativas. OBS: Ação é produção de resultado evitável pelo indivíduo (teoria da evitabilidade individual). OBS: O agente é punido porque violou a norma e a pena visa reafirmar a norma violada.

Erro sobre elementos do tipo

Art. 20 - O **erro** sobre elemento constitutivo do **tipo** legal de crime **exclui o dolo (SEMPRE)**, mas **permite a punição por crime culposos, se previsto em lei**.

ERRO DE TIPO	ERRO DE PROIBIÇÃO
Inevitável: exclui dolo e culpa	Inevitável: isenta o agente de pena
Evitável: pune a culpa, se prevista em lei	Evitável: diminui a pena
O agente NÃO SABE o que faz.	O agente SABE o que faz, mas pensa que sua conduta é lícita
Erro sobre os elementos objetivos do tipo	Erro quanto à ilicitude da conduta
Má interpretação sobre os FATOS	Afasta a POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. Não há erro sobre a situação fática, mas não há a exata compreensão sobre os LIMITES JURÍDICOS DA ILICITUDE

	da conduta.
Exclui CRIME	Exclui PENA

Descriminantes putativas

§ 1º - É **isento de pena** quem, por **erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção** de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é **punível** como **crime culposos**.

O ERRO sobre os PRESSUPOSTOS FÁTICOS deve ser tratado como erro de tipo ou de proibição?	
TEORIA LIMITADA DA CULPABILIDADE (prevalece no Brasil)	O erro sobre os pressupostos fáticos deve equiparar-se a erro de tipo. Se inevitável, exclui dolo e culpa; se evitável, pune a culpa. Prevista na exposição de motivos do CP. Apesar de previsto no art. 20, §1º que o agente fica isento de pena, a consequência será a exclusão da tipicidade (ausência de dolo e culpa).
TEORIA EXTREMADA DA CULPABILIDADE	Equipara-se a erro de proibição. Se inevitável, isenta o agente de pena; se evitável, diminui a pena.
TEORIA EXTREMADA "SUI GENERIS" DA CULPABILIDADE	De acordo com essa teoria, o art. 20, §1º, CP, reúne as duas teorias anteriores, seguindo a extremada, quando o erro é inevitável, e a limitada, quando o erro é evitável.

Erro determinado por terceiro

§ 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.

Erro sobre a pessoa

§ 3º - O **erro quanto à pessoa** contra a qual o crime é praticado **NÃO ISENTA de pena**. Não se **consideram**, neste caso, as condições ou **qualidades** da vítima, senão as **da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime**.

Erro sobre a ilicitude do fato (**ERRO DE PROIBIÇÃO**)

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O **erro sobre a ilicitude do fato**, se **inevitável**, isenta de pena; se **evitável**, poderá **diminuí-la de 1/6 a 1/3**.

Parágrafo único - Considera-se **evitável** o erro se o agente **atua ou se omite sem a consciência da ilicitude** do fato, quando lhe **era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência**.

Coação irresistível e obediência hierárquica

Art. 22 - Se o fato é cometido sob **coação irresistível** ou **em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico**, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Causa legal de EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE por inexigibilidade de conduta diversa.

Exclusão de ilicitude

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato :

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Excesso punível

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, **responderá pelo excesso doloso ou culposo**.

O rol do art. 23 **não é taxativo**, pois admite causas supralegais, como consentimento do ofendido.

As fontes das causas de justificação são:

- **A lei** (estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito),

- **A necessidade** (estado de necessidade e legítima defesa)

- **A falta de interesse** (consentimento do ofendido).

Os efeitos das causas excludentes de antijuridicidade se estendem à esfera extrapenal. (CPP, art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito).

RELAÇÃO ENTRE TIPICIDADE E ILICITUDE	
TEORIA DA AUTONOMIA OU ABSOLUTA INDEPENDÊNCIA	VON BELING (1906) A tipicidade não tem qualquer relação com a ilicitude. CUIDADO: excluída a ilicitude o fato permanece típico. Ex: Fulano mata Beltrano – temos um fato típico. Comprovado que Fulano agiu em legítima defesa, exclui a ilicitude, mas permanece o fato típico.
TEORIA DA INDICIARIEDADE OU <u>RATIO COGNOSCENDI</u> Adotada no Brasil	MAYER (1915) A existência de fato típico gera presunção de ilicitude. - Relativa dependência. CUIDADO: excluída a ilicitude, o fato permanece típico. Ex: Fulano mata Beltrano. Comprova a tipicidade, presume-se a ilicitude. Fulano tem que provar que agiu em legítima defesa. Comprovando, desaparece a ilicitude, mas o fato continua típico. De acordo com a maioria da doutrina, o Brasil seguiu a TEORIA DA INDICIARIEDADE, isto é, provada a tipicidade, presume-se relativamente a ilicitude, provocando inversão do ônus da prova nas descriminantes.
TEORIA DA ABSOLUTA DEPENDÊNCIA OU <u>RATIO ESSENDI</u>	MEZGER (1930) A ilicitude é essência da tipicidade, numa relação de absoluta dependência. CUIDADO: excluída a ilicitude, exclui-se o fato típico (tipo total injusto).
TEORIA DOS ELEMENTOS NEGATIVOS DO TIPO	Chega no mesmo resultado da 3ª teoria, mas por outro caminho. De acordo com essa teoria, o tipo penal é composto de elementos positivos (explícitos) e elementos negativos (implícitos). ATENÇÃO: para que o fato seja típico, é preciso praticar os elementos positivos do tipo, e não

praticar os elementos negativos do tipo.

Ex: matar alguém.

Elementos positivos: matar alguém.
Elementos negativos: estado de necessidade/legítima defesa.

Estado de necessidade

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para **salvar de PERIGO ATUAL, que não provocou** por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo **sacrifício**, nas circunstâncias, **não era razoável exigir-se**.

§ 1º - **Não pode alegar** estado de necessidade **quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo**.

§ 2º - Embora seja **razoável exigir-se o sacrifício** do direito ameaçado, a pena poderá ser **reduzida de 1/3 a 2/3**.

Exige saída cômoda (*commodus discessus*).

Perigo iminente não configura estado de necessidade.

TEORIA DIFERENCIADORA CPM arts. 39 e 45	TEORIA UNITÁRIA CP art. 24, §2º
Estado de necessidade justificante Exclui a ilicitude Bem jurídico: vale + ou = (vida) Bem sacrificado: vale - ou = (patrimônio)	Estado de necessidade justificante Exclui a ilicitude Bem jurídico: vale + ou = (vida) Bem sacrificado: vale - ou = (patrimônio)
Estado de necessidade exculpante Exclui a culpabilidade Bem jurídico: vale - (patrimônio) Bem sacrificado: vale + (vida)	#E no caso do bem protegido valer menos que o bem sacrificado? Pode servir como diminuição de pena.

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, **usando MODERADAMENTE dos MEIOS NECESSÁRIOS**, repele **injusta agressão, atual OU IMINENTE**, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em **legítima defesa** o **agente de segurança pública** que repele **agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes**. (LEI 13964/19)

Não exige saída cômoda (*commodus discessus*).

O uso moderado é dos meios necessários e não dos meios disponíveis.

TÍTULO III DA IMPUTABILIDADE PENAL

Inimputáveis

Art. 26 - É **isento de pena o agente** que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (**Causa de exclusão da culpabilidade**)

Redução de pena

Parágrafo único - A pena pode ser **reduzida de 1/3 a 2/3**, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado **não era inteiramente**

mente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Menores de dezoito anos

Art. 27 - Os **menores de 18 anos** são **penalmente inimputáveis**, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

Emoção e paixão

Art. 28 - **NÃO EXCLUEM a imputabilidade penal:**

I - a **emoção ou a paixão**;

Embriaguez

II - a **embriaguez, VOLUNTÁRIA OU CULPOSA**, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

§ 1º - É **isento de pena** o agente que, por **embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior**, era, ao tempo da ação ou da omissão, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2º - A pena pode ser **reduzida de 1/3 a 2/3**, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, **não possuía**, ao tempo da ação ou da omissão, **a plena capacidade** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

TÍTULO IV

DO CONCURSO DE PESSOAS

Art. 29 - Quem, **de qualquer modo, concorre** para o crime **incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (TEORIA UNITÁRIA)**

§ 1º - Se a **participação** for de **menor importância**, a pena pode ser **diminuída de 1/6 a 1/3**.

§ 2º - Se algum dos concorrentes quis **participar de crime menos grave**, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será **aumentada até 1/2 (metade)**, na hipótese de ter sido **previsível o resultado mais grave**.

A **codelinquência** será configurada quando houver reconhecimento da prática da mesma infração por todos os agentes. Depende de cinco **requisitos** para sua configuração:

- pluralidade de agentes culpáveis;
- relevância causal das condutas para a produção do resultado;
- vínculo subjetivo;
- unidade de infração penal para todos os agentes; e
- existência de fato punível.

CONCURSO DE AGENTES

TEORIA MONISTA / UNITÁRIA OU IGUALITÁRIA

O crime é único para todos os concorrentes.

Regra no CP.

A pena será aplicada na medida da culpabilidade de cada agente. O juiz fixará a pena levando em consideração circunstâncias relacionadas ao fato, à vítima e ao agente.

Segundo Luiz Regis Prado, o CP adotou a teoria monista de forma matizada ou temperada, já que estabeleceu certos graus de participação e um verdadeiro reforço do princípio constitucional da individualização da pena.

TEORIA PLURALISTA TEORIA DA

A cada um dos agentes se atribui conduta, razão pela qual cada um responde

CUMPLICIDADE-DELITO DISTINTO TEORIA DA AUTONOMIA DA CONCORRÊNCIA	por delito autônomo. Haverá tantos crimes quanto sejam os agentes que concorrem para o fato. Cada um responde pelo seu crime. Adotada pelo CP em casos excepcionais.
TEORIA DUALISTA	Tem-se um crime para os executores do núcleo e outro aos que não o realizam, mas concorrem de qualquer modo. Divide a responsabilidade dos autores e dos partícipes. Crime único para autores principais (participação primária) e outro crime único para os autores secundários/partícipes (participação secundária).

Circunstâncias incommunicáveis

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, **salvo quando elementares do crime**.

Casos de impunibilidade

Art. 31 - O **ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado (PARTICIPAÇÃO IMPUNÍVEL).**

TÍTULO V

DAS PENAS

CAPÍTULO I

DAS ESPÉCIES DE PENA

Art. 32 - As penas são:

I - privativas de liberdade (**PPL**);

II - restritivas de direitos (**PRD**);

III - de multa.

SEÇÃO I

DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Reclusão e detenção

Art. 33 - A pena de **reclusão** deve ser cumprida em **regime fechado, semi-aberto ou aberto**. A de **detenção**, em regime **semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado**.

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança **máxima ou média**;

b) regime semi-aberto a execução da pena em **colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar**;

c) regime aberto a execução da pena em **casa de albergado ou estabelecimento adequado**.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser **executadas em forma progressiva**, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena **superior a 8 anos** deverá começar a cumpri-la em **regime fechado**;

b) o condenado **não reincidente**, cuja pena seja **superior a 4 anos e não exceda a 8**, poderá, desde o princípio, cumpri-la em **regime semi-aberto**;

c) o condenado **não reincidente**, cuja pena seja **igual ou inferior a 4 anos**, poderá, desde o início, cumpri-la em **regime aberto**.

§ 3º - A **determinação do regime inicial de cumprimento da pena** far-se-á com **observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código (circunstâncias judiciais)**.

§ 4º O condenado por **crime contra a administração pública** terá a **progressão** de regime do cumprimento da pena **condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito** praticado, com os acréscimos legais.

Regras do regime fechado

Art. 34 - O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a **exame criminológico de classificação para individualização** da execução.

§ 1º - O condenado **fica sujeito a trabalho** no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno.

§ 2º - O trabalho **será em comum dentro do estabelecimento**, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena.

§ 3º - **O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas.**

Regras do regime semi-aberto

Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, **(exame criminológico de classificação para individualização da execução)** ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto.

§ 1º - O condenado **fica sujeito a trabalho em comum** durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

§ 2º - O **trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.**

Regras do regime aberto

Art. 36 - O regime aberto baseia-se na **autodisciplina e senso de responsabilidade** do condenado.

§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e **sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso** ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

§ 2º - O condenado **será transferido** do regime aberto, se **praticar fato definido como crime DOLOSO, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.**

Regime especial

Art. 37 - As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste Capítulo.

Direitos do preso

Art. 38 - O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o **respeito à sua integridade física e moral.**

Trabalho do preso

Art. 39 - O **trabalho** do preso será **SEMPRE remunerado**, sendo-lhe **garantidos os benefícios da Previdência Social.**

Legislação especial

Art. 40 - A legislação especial regulará a matéria prevista nos arts. 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções.

Superveniência de doença mental

Art. 41 - O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.

Detração

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, **o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação** em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

SEÇÃO II

DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Penas restritivas de direitos

Art. 43. As **penas restritivas de direitos (PRD)** são:

I **(PP)** - prestação pecuniária;

II **(PBV)** - perda de bens e valores;

III **(LFS)** - limitação de fim de semana.

IV **(PSC)** - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;

V **(ITD)** - interdição temporária de direitos;

Art. 44. As penas restritivas de direitos **são autônomas e substituem as privativas de liberdade**, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade **(PPL) não superior a 4 anos** e o crime **não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa** ou, **qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos**;

II - o réu **não for reincidente em crime doloso**;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente **(circunstâncias judiciais favoráveis)**

§ 2º Na condenação **igual ou inferior a 1 ano**, a substituição pode ser feita **por multa ou por uma pena restritiva de direitos**; se **superior a 1 ano**, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por **uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos.**

§ 3º Se o condenado for **reincidente**, o juiz poderá **aplicar a substituição**, desde que, em face de condenação anterior, a **medida seja socialmente recomendável** e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime **(não seja reincidente específico)**

§ 4º **A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.** No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o **saldo mínimo de 30 dias** de detenção ou reclusão.

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, **podendo deixar de aplicá-la** se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Conversão PPL em PRD

Crime doloso: PPL **não superior a 4 anos** + crime cometido sem violência ou grave ameaça **à pessoa**

Crime culposos: qualquer que seja a PPL aplicada

Não reincidente em crime doloso

OBS: Mesmo reincidente, o juiz pode substituir se a medida for socialmente recomendada e não seja reincidente específico

Circunstâncias judiciais favoráveis

Conversão das penas restritivas de direitos

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1º A **PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA** consiste no **pagamento em dinheiro à vítima**, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, **não inferior a 1 salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos**. O **valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários**.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, **se houver aceitação do beneficiário**, a prestação pecuniária **pode consistir em prestação de outra natureza**.

§ 3º A **PERDA DE BENS E VALORES** pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, **em favor do Fundo Penitenciário Nacional**, e seu valor terá como teto – o que for maior – o **montante do prejuízo causado ou do provento obtido** pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.

Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas

Art. 46. A **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE** ou a entidades públicas é aplicável às condenações **superiores a 6 meses** de privação da liberdade.

§ 1º A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na **atribuição de tarefas gratuitas** ao condenado.

§ 2º A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais.

§ 3º As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de **1 hora de tarefa por dia de condenação**, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

§ 4º Se a pena substituída for **superior a 1 ano**, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), **nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada**.

Interdição temporária de direitos

Art. 47 - As penas de **INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS** são:

I - **proibição do exercício** de cargo, função ou atividade pública, bem como de **mandato eletivo**;

II - **proibição do exercício** de profissão, atividade ou ofício que **dependam de habilitação especial, de licença ou autorização** do poder público;

III - **suspensão** de autorização ou de habilitação para **dirigir veículo** **-(revogado tacitamente pelo CTB)**

IV - **proibição** de frequentar determinados lugares.

V - **proibição** de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.

INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS	EFEITOS DA CONDENAÇÃO (NÃO AUTOMÁTICOS)
I - proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo;	I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo ;
II - proibição do exercício de profissão, atividade ou	a) quando aplicada PPL por tempo ≥ 1 ano , nos crimes praticados com abuso de po-

ofício que **dependam de habilitação especial, de licença ou autorização** do poder público;

III - **suspensão** de autorização ou de habilitação para dirigir veículo.

IV - **proibição** de frequentar determinados lugares.

V - **proibição** de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.

der ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada PPL por tempo **> a 4 anos** nos **demais casos**.

II - a **incapacidade** para o exercício do **poder familiar, da tutela ou da curatela** nos **crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão** cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado;

III - a **inabilitação para dirigir veículo**, quando **utilizado como meio para a prática de crime doloso**.

Limitação de fim de semana

Art. 48 - A **LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA** consiste na obrigação de **permanecer**, aos **sábados e domingos**, por **5 horas diárias**, em **casa de albergado ou outro estabelecimento** adequado.

Parágrafo único - Durante a permanência **PODERÃO** ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.

SEÇÃO III

DA PENA DE MULTA

Multa - **SISTEMA BIFÁSICO (circunstâncias judiciais + possibilidades financeiras do acusado)**

Art. 49 - A pena de multa consiste no **pagamento ao fundo penitenciário** da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, **no mínimo, de 10 e, no máximo, de 360 dias-multa**.

§ 1º - O **valor do dia-multa** será fixado pelo juiz **não** podendo ser **inferior a 1/30** do maior **salário mínimo** mensal vigente ao tempo do fato, **nem superior a 5 vezes** esse salário.

§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.

Pagamento da multa

Art. 50 - A multa **deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença**. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, **o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais**.

§ 1º - A cobrança da multa pode efetuar-se **mediante desconto no vencimento** ou salário do condenado quando:

a) **aplicada isoladamente**;

b) **aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos (PRD)**;

c) **concedida a suspensão condicional da pena**.

§ 2º - O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Conversão da Multa e revogação

Modo de conversão.

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será **executada perante o juiz da execução penal** e será **considerada dívida de valor**, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. **(LEI 13964/19)**

EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.	A multa será EXECUTADA PERANTE O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.
STF	Reação legislativa: é uma forma de "ativismo congressional" com o objetivo de o Congresso Nacional reverter situações de autoritarismo judicial ou de comportamento antidialógico por parte do STF, estando, portanto, amparado no princípio da separação de poderes. O ativismo congressional consiste na participação mais efetiva e intensa do Congresso Nacional nos assuntos constitucionais. O legislador pode, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar a jurisprudência. Trata-se de uma reação legislativa à decisão da Corte Constitucional com o objetivo de reversão jurisprudencial. No caso de reversão jurisprudencial proposta por lei ordinária, a lei que frontalmente colidir com a jurisprudência do STF nasce com presunção relativa de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente se afigura legítima. Para ser considerada válida, o Congresso Nacional deverá comprovar que as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se fundou a decisão do STF no passado não mais subsistem. O Poder Legislativo promoverá verdadeira hipótese de mutação constitucional pela via legislativa. https://www.dizerodireito.com.br/2015/10/superacao-legislativa-da-jurisprudencia.html
Quem executa a pena de multa? • Prioritariamente: o MP, na vara de execução penal, aplicando-se a LEP. • Caso o MP se mantenha inerte por mais de 90 dias após ser devidamente intimado: a Fazenda Pública irá executar, na vara de execuções fiscais, aplicando-se a Lei nº 6.830/80. STF. Plenário. ADI 3150/DF, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927).STF. Plenário. AP 470/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927).	

Suspensão da execução da multa

Art. 52 - **É suspensa a execução** da pena de multa, **se so-brevém ao condenado doença mental.**

CAPÍTULO II DA COMINAÇÃO DAS PENAS

Penas privativas de liberdade

Art. 53 - As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime.

Penas restritivas de direitos

Art. 54 - As penas restritivas de direitos são aplicáveis, **independentemente de cominação na parte especial**, em substituição à pena privativa de liberdade, **fixada em quantidade inferior a 1 ano, ou nos crimes culposos.**

Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43 **(LFS, PSC, ITD) terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída**, ressalvado o disposto no § 4º do art. 46.

Art. 56 - As penas de interdição, previstas nos incisos I e II do art. 47 deste Código, aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes.

Art. 57 - A pena de interdição, prevista no inciso III do art. 47 deste Código **(suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo)**, aplica-se aos **crimes culposos de trânsito.**

Pena de multa

Art. 58 - A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

Parágrafo único - A multa prevista no parágrafo único do art. 44 e no § 2º do art. 60 deste Código **aplica-se independentemente de cominação na parte especial.**

CAPÍTULO III DA APLICAÇÃO DA PENA

Fixação da pena

Art. 59 - O juiz, atendendo à **culpabilidade**, aos **antecedentes**, à **conduta social**, à **personalidade** do agente, aos **motivos**, às **circunstâncias** e **consequências** do crime, bem como ao **comportamento da vítima**, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para **reprovação e prevenção** **[TEORIA MISTA, ECLÉTICA OU UNIFICADORA]** do crime:

I - as **penas** aplicáveis dentre as cominadas;

II - a **quantidade de pena** aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o **regime inicial** de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a **substituição** da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

TEORIAS DAS PENAS	
TEORIA ABSOLUTA OU RETRIBUTIVA	A imposição de pena é a retribuição ao autor de um crime pelo fato cometido. Não visa qualquer efeito social
TEORIA RELATIVA OU PREVENTIVA	A imposição de pena visa evitar futuros crimes. Meio de proteção social.
TEORIA MISTA, ECLÉTICA OU UNIFICADORA	A imposição da pena tem função retributiva e preventiva Art. 59, CP.

TEORIAS DA PREVENÇÃO		
GERAL (dirige-se à sociedade)	POSITIVA	Reforça ou conserva a crença das penas na validade da norma
	NEGATIVA	Poder de intimidação da pena, que impediria a prática de crimes
ESPECIAL (dirige-se ao agente)	POSITIVA	Ressocialização
	NEGATIVA	Segregação, inocuização

SÚMULAS SOBRE APLICAÇÃO DA PENA
STF
Súmula 718-STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Súmula 719-STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
STJ
Súmula 171-STJ: Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante NÃO PODE conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal Súmula 241-STJ: A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Súmula 269-STJ: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena ≤ a 4 anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Súmula 440-STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Súmula 444-STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. Súmula 630-STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 1) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. 2) Não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes. 3) A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elemento do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabili-

dade da conduta praticada.

4) A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base.

5) O prazo de 5 anos do art. 64, I, do Código Penal, afasta os efeitos da reincidência, mas **não impede o reconhecimento de maus antecedentes**. STF: Após o prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, cessam não apenas os efeitos decorrentes da reincidência, mas também quaisquer outras valorações negativas por condutas pretéritas praticadas pelo agente.

6) **Os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco para a reincidência.**

7) Os atos infracionais podem ser valorados negativamente na circunstância judicial referente à personalidade do agente.

8) **Os atos infracionais não podem ser considerados como personalidade desajustada ou voltada para a criminalidade para fins de exasperação da pena-base.** OBS: A prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração (STJ, RHC 63.855-M)

10) O registro decorrente da aceitação de transação penal pelo acusado **não serve** para o incremento da pena-base acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, tampouco para configurar a reincidência.

12) Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, **não há bis in idem** se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.

13) Para valoração da personalidade do agente **é dispensável** a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia.

14) O expressivo prejuízo causado à vítima **justifica o aumento** da pena-base, em razão das consequências do crime.

15) O comportamento da vítima em contribuir ou não para a prática do delito **não acarreta o aumento da pena-base, pois a circunstância judicial é neutra** e não pode ser utilizada em prejuízo do réu.

Critérios especiais da pena de multa

Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, **principalmente, à situação econômica do réu.**

§ 1º - A multa **pode ser aumentada até o triplo**, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo.

Multa substitutiva

§ 2º - A pena privativa de liberdade aplicada, **não superior a 6 meses, pode ser substituída pela de multa**, observados os critérios dos incisos II e III do art. 44 deste Código (**não reincidente em crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis**).

Circunstâncias agravantes

Art. 61 - São circunstâncias que **sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam** o crime:

I - a reincidência;

II - ter o agente cometido o crime:

a) por motivo **fútil** ou **torpe**;

b) para **facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem** de outro crime;

c) à **traição**, de **emboscada**, ou mediante **dissimulação**, ou outro recurso que dificultou ou **tornou impossível a defesa** do ofendido;

d) com **emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel**, ou de que podia **resultar perigo comum**;

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge -

CADI;

f) com **abuso de autoridade** ou **prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade**, ou com **violência contra a mulher** na forma da lei específica;

g) com **abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo**, ofício, ministério ou profissão;

h) contra **criança, MAIOR de 60 anos, enfermo ou mulher grávida**;

i) quando o ofendido estava **sob a imediata proteção** da autoridade;

j) em **ocasião de incêndio, naufrágio, inundação** ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido;

l) em estado de **embriaguez preordenada (aplica-se a teoria da actio libera in causa)**

Agravantes no caso de concurso de pessoas

Art. 62 - A pena será ainda **agravada em relação ao agente que**:

I - **promove, ou organiza a cooperação** no crime ou **dirige a atividade dos demais** agentes;

II - **coage ou induz** outrem à execução material do crime;

III - **instiga** ou **determina** a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal;

IV - **executa** o crime, ou nele **participa, mediante paga ou promessa de recompensa**.

Reincidência

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente **comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior**.

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - **NÃO PREVALECE** a condenação anterior, se entre a **DATA DO CUMPRIMENTO ou EXTINÇÃO da pena** e a **infração posterior** tiver decorrido período de tempo **superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação**;

II - **não se consideram** os crimes **militares próprios e políticos**.

REINCIDÊNCIA	
FICTA/PRESUMIDA	REAL
Para ser considerado reincidente basta a prática de novo crime, depois de sentença penal condenatória com trânsito em julgado , mesmo não tendo o réu cumprido a pena do crime anterior. Adotado pelo CP.	Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de ter cumprido pena pelo delito anterior.

REINCIDÊNCIA	
CRIME	CONTRAVENÇÃO
"Art. 63 C.P. - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença	"Art. 7º LCP. - Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a

que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior."	sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção."
Crime-crime	Crime-contravenção Contravenção-contravenção

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DEFINITIVA	NOVA INFRAÇÃO PENAL	CONSEQUÊNCIA
Crime (Brasil ou estrangeiro)	Crime	Reincidente (art. 63, CP)
Crime (Brasil ou estrangeiro)	Contravenção	Reincidente (art. 7, LCP)
Contravenção Penal (Brasil)	Contravenção	Reincidente (art. 7, LCP)
Contravenção Penal (Brasil)	Crime	Maus antecedentes
Contravenção Penal (estrangeiro)	Contravenção Penal (Brasil)	Maus antecedentes

Circunstâncias atenuantes

Art. 65 - São circunstâncias que **sempre atenuam a pena**:

I - ser o agente **menor de 21**, na **data do fato**, ou **maior de 70 anos**, na **data da sentença**;

II - o **desconhecimento da lei**;

III - ter o agente:

a) cometido o crime por **motivo de relevante valor social ou moral**;

b) **procurado**, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, **evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências**, ou ter, **ANTES DO JULGAMENTO, reparado o dano**;

c) cometido o crime **sob coação a que podia resistir**, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou **sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima**;

d) **confessado espontaneamente**, perante a autoridade, a autoria do crime;

e) cometido o crime sob a **influência de multidão em tumulto**, se não o provocou.

Possível compensação da CONFISSÃO	com agravante da promessa de recompensa .
	com agravante da reincidência .
	com agravante da violência contra mulher .

CONFISSÃO	
SIMPLES	Admite a prática do crime
	Total : confessa a prática de todo o crime
	Parcial : confessa a prática de parte do crime
QUALIFICADA	Confessa a prática do crime, mas levanta a seu favor uma excludente de culpabilidade ou ilicitude
	Ex: réu é acusado de roubo; ele confessa a

DE CRIME DIVERSO	subtração do bem, negando, porém, o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Dessa forma, confessou a prática de crime diverso, qual seja, furto. Assim, não deverá incidir a atenuante da confissão espontânea , considerando que o réu não reconheceu a autoria do fato típico imputado.
-------------------------	--

Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de **circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime**, embora não prevista expressamente em lei (**Atenuante inominada**)

Coculpabilidade pode ser atenuante inominada.

Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas **circunstâncias preponderantes**, entendendo-se como tais as que resultam dos **MO-TIVOS** determinantes do crime, da **PERSONALIDADE** do agente e da **REINCIDÊNCIA**.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 29: APLICAÇÃO DA PENA AGRAVANTES E ATENUANTES

2) Em observância ao critério trifásico da dosimetria da pena estabelecido no art. 68 do Código Penal - CP, **não é possível a compensação entre institutos de fases distintas.**

4) **Incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP na chamada confissão qualificada, hipótese em que o autor confessa a autoria do crime, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.**

5) A condenação transitada em julgado pelo **CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO NÃO gera reincidência** – **STF: A CONDENAÇÃO PRÉVIA POR PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO NÃO GERA REINCIDÊNCIA**

7) **Diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes**, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

8) A agravante da reincidência pode ser comprovada com a folha de antecedentes criminais, **não sendo obrigatória a apresentação de certidão cartorária.**

9) É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC)

10) Nos casos em que há múltipla reincidência, é inviável a compensação integral entre a reincidência e a confissão – **Tribunais Superiores vem mitigando e aplicando de acordo com o caso concreto**

Cálculo da pena

Art. 68 - **SISTEMA TRIFÁSICO** - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição **previstas na parte especial**, pode o juiz **limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo**, todavia, a **causa que mais aumente ou diminua**.

SISTEMA TRIFÁSICO	1ª Fase: circunstâncias judiciais
	2ª Fase: atenuantes e agravantes
	3ª Fase: causas de diminuição e de aumento

Agravantes e atenuantes	Causas de aumento e de diminuição
São consideradas na 2ª fase do cálculo da pena.	São consideradas na 3ª fase do cálculo da pena.
Localizadas, em regra, na Parte Geral do CP. Legislação extravagante também pode prevê.	Localizadas na Parte Geral e na Parte Especial do CP, bem como na legislação extravagante.
Não há previsão legal do quantum de aumento ou diminuição (fica a critério do juiz).	Existe previsão legal do quantum.
Agravante e atenuante devem respeitar os limites mínimo e máximo previsto em lei.	As causas de aumento e de diminuição de pena podem extrapolar os limites previstos no preceito secundário.

CONCURSO ENTRE CAUSA DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO

Duas causa de <u>aumento</u> genéricas	Aplicadas isoladamente (Princípio da incidência isolada)
Duas causa de <u>diminuição</u> genéricas	Aplicadas cumulativamente (Princípio da incidência cumulativa)
Causas de aumento e causa de diminuição (ambas genéricas)	Aplicadas cumulativamente: 1º aumenta 2º diminui
Duas causas de aumento específicas	Juiz limita-se a um só aumento, prevalecendo a que mais aumenta
Duas causas de diminuição específicas	Juiz limita-se a uma só diminuição, prevalecendo a que mais diminua
Causas de aumento e causa de diminuição (ambas específicas)	Aplicadas cumulativamente: 1º aumenta 2º diminui
Causa de aumento genérica e específica	Aplica, isoladamente, os dois aumentos
Causa de diminuição genérica e específica	Aplica, cumulativamente, as duas diminuições

Concurso material

Art. 69 - Quando o agente, mediante **mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes**, idênticos ou não, **aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade** em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. **SISTEMA DO CÚMULO MATERIAL**

§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, **não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição** de que trata o art. 44 deste Código.

§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado **cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.**

Concurso formal

Art. 70 - **CONCURSO FORMAL PRÓPRIO** - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, **aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um 1/6 até 1/2. SISTEMA DA EXASPERAÇÃO.**

CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - As penas aplicam-se, entretanto, **cumulativamente**, se a **AÇÃO OU OMISSÃO É DOLOSA** e os **CRIMES CONCORRENTES RESULTAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS**, consoante o disposto no artigo anterior. **SISTEMA DO CÚMULO MATERIAL.**

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

CONCURSO MATERIAL BENEFÍCIO: ocorre quando o aumento da pena resultante da fração do concurso formal é maior do que a soma das penas no concurso material, neste caso, apesar dos crimes serem cometidos em uma única ação as penas serão somadas.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 23: CONCURSO FORMAL

- 1) O roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal (**PRÓPRIO**) e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos. Segundo decidiu o STJ em caso de roubo praticado no interior de ônibus o fato de a conduta ter ocasionado violação de patrimônios distintos (o da empresa de transporte coletivo e o do cobrador não descaracteriza a ocorrência de crime único se todos os bens subtraídos estavam na posse do cobrador).
- 2) A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio relaciona-se com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios autônomos.
- 3) É possível o concurso formal entre o crime do art. 2º da Lei n. 8.176/91 (que tutela o patrimônio da União, proibindo a usurpação de suas matérias-primas), e o crime do art. 55 da Lei n. 9.605/98 (que protege o meio ambiente, proibindo a extração de recursos minerais), não havendo conflito aparente de normas já que protegem bens jurídicos distintos.
- 4) 4.1) Não há crime único, podendo haver concurso formal, quando, no mesmo contexto fático, o agente incide nas condutas dos arts. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei n. 10.826/2003.
- 5) 4.2) Não há crime único, podendo haver concurso material, quando, no mesmo contexto fático, o agente incide nas condutas dos arts. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei n. 10.826/2003.
- 6) O aumento decorrente do concurso formal deve se dar de acordo com o número de infrações.
- 7) A apreensão de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição, em um mesmo contexto fático, **não caracteriza concurso formal ou material de crimes, mas delito único.**
- 9) No concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é feito considerando cada crime isoladamente, NÃO SE COMPUTANDO O ACRÉSCIMO decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva.

10) No caso de **concurso de crimes**, a **pena** considerada para **fins de competência e transação penal** será o **resultado da soma ou da exasperação das penas máximas cominadas ao delito.**

Crime continuado – **TEORIA DA FICÇÃO JURÍDICA**

Art. 71 - **CRIME CONTINUADO GENÉRICO** - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, **aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um 1/6 a 2/3. SISTEMA DA EXASPERAÇÃO.**

Parágrafo único - **CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO** - Nos **CRIMES DOLOSOS**, contra **VÍTIMAS DIFERENTES, COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA**, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, **aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo**, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Súmula 711-STF: A lei penal mais grave **aplica-se** ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 17: CRIME CONTINUADO - I

- 1) Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (**TEORIA MISTA OU OBJETIVO-SUBJETIVA**).
- 2) A continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 dias.
- 3) A continuidade delitiva **pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas.**
- 4) A continuidade delitiva **não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos cometidos com modos de execução diversos.**
- 5) **Não há crime continuado** quando configurada **habitualidade delitiva** ou **reiteração criminosa**.
- 8) O estupro e atentado violento ao pudor cometidos contra a mesma vítima e no mesmo contexto devem ser tratados como crime único, após a nova disciplina trazida pela Lei n. 12.015/09.
- 9) É possível reconhecer a continuidade delitiva entre estupro e atentado violento ao pudor quando praticados contra vítimas diversas ou fora do mesmo contexto, desde que presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal.
- 10) A Lei n. 12.015/09, ao incluir no mesmo tipo penal os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, possibilitou a caracterização de crime único ou de crime continuado entre as condutas, devendo retroagir para alcançar os fatos praticados antes da sua vigência, por se tratar de norma penal mais benéfica.
- 11) No concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da soma, no caso de concurso material, ou da exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime con-

tinuado, das penas máximas cominadas aos delitos.

EDIÇÃO N. 20: CRIME CONTINUADO - II

1) Para a caracterização da continuidade delitiva, são considerados crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal.

2) É possível o reconhecimento de crime continuado entre os delitos de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) e de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP).

3) Presentes as condições do art. 71 do Código Penal, deve ser reconhecida a continuidade delitiva no crime de peculato-desvio.

4) Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) e de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do CP) porque apesar de serem do mesmo gênero não são da mesma espécie.

5) Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) e de extorsão (art. 158 do CP), pois são infrações penais de espécies diferentes.

6) Admite-se a continuidade delitiva nos crimes contra a vida.

8) Na continuidade delitiva prevista no caput do art. 71 do CP, o aumento se faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos.

9) Na continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, o aumento fundamenta-se no número de infrações cometidas e nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

10) Caracterizado o concurso formal e a continuidade delitiva entre infrações penais, aplica-se somente o aumento relativo à continuidade, sob pena de bis in idem.

12) No crime continuado, a pena de multa deve ser aplicada mediante o critério da exasperação, tendo em vista a inaplicabilidade do art. 72 do CP.

13) O reconhecimento dos pressupostos do crime continuado, notadamente as condições de tempo, lugar e maneira de execução, demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

Multas no concurso de crimes

Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. **SISTEMA DO CÚMULO MATERIAL.**

STJ: "Na hipótese da aplicação da pena de multa no crime continuado, não é aplicável a regra do artigo 72, do Código Penal"

Erro na execução (**ABERRATIO ICTUS**) - **Atinge mesmo bem jurídico**

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código (**concurso formal**)

Resultado diverso do pretendido (**ABERRATIO CRIMINIS**) - **Atinge bem jurídico diverso**

Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é

previsto como crime culposos; se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código (**concurso formal**)

Limite das penas

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. (LEI 13964/19)

§ 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. (LEI 13964/19)

§ 2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido.

TEMPO DE CUMPRIMENTO PPL	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
30 anos	40 anos
	Novatio legis in pejus (não retroage)

Concurso de infrações

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

CAPÍTULO IV

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Requisitos da suspensão da pena

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa, por 2 a 4 anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício (**circunstâncias judiciais favoráveis**);

III - Não seja indicada ou cabível a substituição por PRD.

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa NÃO IMPEDE a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, poderá ser suspensa, por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Súmula 499-STF: Não obsta a concessão do "sursis" condenação anterior a pena de multa.

Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

§ 1º - No 1º ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (PSC) (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (LFS) (art. 48).

§ 2º Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis (**circunstâncias judiciais favoráveis**), o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, APLICADAS CUMULATIVAMENTE:

a) proibição de frequentar determinados lugares;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Art. 79 - A sentença **poderá especificar outras condições** a que fica subordinada a suspensão, desde que **adequadas ao fato e à situação pessoal** do condenado.

Art. 80 - A suspensão **NÃO SE ESTENDE às penas restritivas de direitos nem à multa.**

Revogação obrigatória

Art. 81 - A suspensão **SERÁ REVOGADA** se, **no curso do prazo**, o beneficiário:

I - **é condenado, em sentença irrecorrível, por crime DOLOSO;**

II - **frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;**

III - descumpra a condição do § 1º do art. 78 deste Código **(PSC ou LFS)**

Revogação facultativa

§ 1º - A suspensão **PODERÁ SER REVOGADA** se o condenado **descumpra qualquer outra condição** imposta ou **é irrecorivelmente condenado, por crime culposos ou por contravenção**, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.

Prorrogação do período de prova

§ 2º - Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, **considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.**

§ 3º - Quando **facultativa a revogação**, o juiz pode, **ao invés de decretá-la, prorrogar** o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado.

Cumprimento das condições

Art. 82 - Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, **considera-se extinta** a pena privativa de liberdade.

SISTEMAS DO SURSIS		
FRANCO BELGA	ANGLO-AMERICANO <i>Probation System</i>	PROBATION OF FIRST OFFENDERS ACT
O réu é processado	O réu é processado	O réu é processado
É reconhecido culpado	É reconhecido culpado	
Existe condenação		
Suspende-se a execução da pena	Suspende-se o processo evitando a imposição da pena	Suspende-se o processo sem o reconhecimento da culpa
OBS: Foi adotado pelo Brasil para disciplinar o "sursis" (art. 77, CP).	OBS: Não tem previsão legal no nosso país.	OBS: Adotado pelo Brasil para disciplinar a suspensão condicional do processo (art. 89, lei 9099/95).

CAPÍTULO V

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a **PPL ≥ 2a**, desde que:

I - cumprida + **de 1/3** da pena se o condenado **não** for **reincidente em crime doloso** e tiver **bons antecedentes**;

Se **reincidente em crime culposos**, tem que cumprir + de 1/3 e não + de 1/2.

II - cumprida + **de 1/2** se o condenado for **reincidente em crime doloso**;

III - comprovado: **(LEI 13964/19)**

a) bom comportamento durante a execução da pena; **(LEI 13964/19)**

b) não cometimento de **falta grave nos últimos 12 meses**; **(LEI 13964/19)**

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e **(LEI 13964/19)**

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; **(LEI 13964/19)**

IV - **tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano** causado pela infração;

V - cumpridos + **de 2/3** da pena, nos casos de condenação por **crime hediondo**, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado **NÃO for REINCENTE ESPECÍFICO em crimes dessa natureza.**

Parágrafo único - Para o condenado por **CRIME DOLOSO, COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA**, a concessão do livramento ficará também **subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.**

REQUISITOS LIVRAMENTO CONDICIONAL	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
III - comprovado comportamento SATISFATÓRIO durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;	III - comprovado: a) BOM comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses ; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Soma de penas

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas **devem somar-se** para efeito do livramento.

Especificações das condições

Art. 85 - A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

Revogação do livramento

Art. 86 - **Revoga-se o livramento**, se o liberado **vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível**:

I - por **crime cometido durante a vigência** do benefício;

II - por **crime anterior**, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Revogação facultativa

Art. 87 - O juiz **poderá**, também, **revogar** o livramento, se o liberado **deixar de cumprir qualquer das obrigações** constantes

da sentença, ou for **irrecorivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.**

Efeitos da revogação

Art. 88 - Revogado o livramento, **não poderá ser novamente concedido**, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro **crime anterior** àquele benefício, **não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.**

Extinção

Art. 89 - O juiz **não poderá** declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por **crime cometido na vigência do livramento.**

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, **considera-se extinta** a pena privativa de liberdade.

Súmula 617, STJ: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

CAPÍTULO VI

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Efeitos genéricos e específicos

Art. 91 - **São efeitos da condenação (AUTOMÁTICOS):**

I - **tornar certa a OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR o dano** causado pelo crime;

II - a **PERDA em favor da União**, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos **INSTRUMENTOS do crime**, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção **constitua fato ilícito**;

b) do **PRODUTO do crime** ou de qualquer bem ou valor que constitua **proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso**.

§ 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores **equivalentes ao produto ou proveito do crime** quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 2º Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.

Art. 91-A. Na hipótese de **condenação** por infrações às quais a lei comine **pena máxima superior a 6 anos de reclusão**, **poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. (LEI 13964/19)**

§ 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, **entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:**

I - **de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto**, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e **(LEI 13964/19)**

II - **transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória**, a partir do início da atividade criminal. **(LEI 13964/19)**

§ 2º O condenado **poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita** do patrimônio.

§ 3º A **perda** prevista neste artigo **deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público**, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. **(LEI 13964/19)**

§ 4º Na sentença condenatória, o **juiz** deve **declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens** cuja perda for decretada. **(LEI 13964/19)**

§ 5º Os **instrumentos utilizados** para a prática de crimes **por organizações criminosas e milícias** deverão ser **declarados perdidos em favor da União ou do Estado**, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, **ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. (LEI 13964/19)**

Art. 92 - **São também efeitos da condenação (NÃO AUTOMÁTICOS):**

I - a **perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:**

a) quando aplicada PPL por tempo **≥ 1 ano**, nos **crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública**;

b) quando for aplicada PPL por tempo **> a 4 anos** nos demais casos.

II - a **incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela** nos **crimes dolosos** sujeitos à **pena de reclusão** cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado

III - a **inabilitação para dirigir veículo**, quando **utilizado como meio para a prática de crime doloso**.

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo **não são automáticos**, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Crime praticado por intermédio de automóvel é denominado **DELITO DE CIRCULAÇÃO**

São efeitos não automáticos da condenação (art. 92, CP):	São PRD na modalidade interdição temporária de direitos (art. 47, CP)
- A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo - incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado - A inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.	- Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo - Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público - Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo - Proibição de frequentar determinados lugares - Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.

SÚMULAS SOBRE EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Súmula 631-STJ: O indulto **extingue os efeitos primários** da condenação (pretensão executória), mas **NÃO ATINGE OS EFEITOS SECUNDÁRIOS**, penais ou extrapenais.

CAPÍTULO VII DA REABILITAÇÃO

Reabilitação

Art. 93 - A reabilitação **alcança quaisquer penas** aplicadas em sentença definitiva, **assegurando** ao condenado **O SIGILO DOS REGISTROS** sobre o seu processo e condenação.

Parágrafo único - A reabilitação **poderá**, também, **atingir os efeitos da condenação**, previstos no art. 92 deste Código, **veda da reintegração na situação anterior**, nos casos dos incisos I (perda de cargo, função pública ou mandato eletivo) e II (incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela) do mesmo artigo.

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos **2 anos** do **dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional**, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido **domicílio no País no prazo** acima referido (**2 anos**);

II - tenha dado, durante esse tempo, **demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado**;

III - tenha **ressarcido o dano** causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a **renúncia da vítima ou novação da dívida**.

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.

Art. 95 - A reabilitação **será revogada, de ofício ou a requerimento** do Ministério Público, se o reabilitado **for condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa**.

TÍTULO VI DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

SISTEMA DO DUPLO BINÁRIO	SISTEMA VICARIANTE OU UNITÁRIO
O semi-imputável cumpriria inicialmente a pena privativa de liberdade e, ao seu final, se mantida a presença da periculosidade, seria submetido a uma medida de segurança	Ao semi-imputável será aplicada a pena reduzida de 1/3 a 2/3 OU a medida de segurança , conforme seja mais adequado ao caso. Adotado pelo CP.

*Explicações retiradas do site <https://blog.ebeji.com.br/o-cp-brasileiro-adota-o-sistema-vicariante-ou-duplo-binario/>

Espécies de medidas de segurança

Art. 96. As **medidas de segurança** são:

I - **Internação** em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado;

II - sujeição a **tratamento ambulatorial**.

Parágrafo único - **Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta.**

MS DETENTIVA	MS RESTRITIVA
Internação	Tratamento ambulatorial
Crimes apenados com RECLUSÃO	Crimes apenados com DETENÇÃO, salvo se a periculosidade do agente justificar a aplicação de internação

Imposição da medida de segurança para inimputável

Art. 97 - Se o agente for **inimputável**, o juiz determinará sua **internação** (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for **punível com detenção**, poderá o juiz submetê-lo a **tratamento ambulatorial**.

Prazo

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, **será por tempo INDETERMINADO**, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O **prazo mínimo** deverá ser de **1 a 3 anos**.

Perícia médica

§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser **repetida de ano em ano**, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.

Desinternação ou liberação condicional

§ 3º - A desinternação, ou a liberação, **SERÁ SEMPRE CONDICIONAL** devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, **antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade (o fato não precisa ser típico)**

§ 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos.

Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável

Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a **pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial**, pelo **prazo mínimo de 1 a 3 anos**, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.

PRAZO MÁXIMO	
STF	STJ
30 anos	Prazo igual ao da pena máxima abstratamente cominada pelo crime

Direitos do internado

Art. 99 - O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento.

INIMPUTÁVEL	SEMI-IMPUTÁVEL
Absolvição imprópria *Não interrompe o prazo prescricional	Condenação
Impõe-se medida de segurança	Impõe-se pena, reduzida de 1/3 a 2/3. OBS: caso seja necessário, o juiz pode impor medida de segurança
MS não gera reincidência	MS, caso imposta, gera reincidência

SÚMULAS SOBRE MEDIDA DE SEGURANÇA
STF
Súmula 422-STF: A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança, quando couber, ainda que importe privação da liberdade.
Súmula 520-STF: Não exige a lei que, para requerer o exame a que se refere o art. 777 do Código de Processo Penal, tenha o

sentenciado cumprido mais de metade do prazo da medida de segurança imposta.

Súmula 525-STF: A medida de segurança **não será aplicada em segunda instância, quando só o réu tenha recorrido.**

STJ

Súmula 527-STJ: O tempo de duração da medida de segurança **não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado (STF: não pode ultrapassar 30 anos)**

TÍTULO VII DA AÇÃO PENAL

Ação pública e de iniciativa privada

Art. 100 - A ação penal é pública, **salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.**

§ 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, **dependendo, quando a lei o exige, de representação** do ofendido **ou de requisição** do Ministro da Justiça.

§ 2º - A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.

§ 3º - A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o **Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal (Ação penal privada subsidiária da pública)**

§ 4º - No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. **(CADI)**

A ação penal no crime complexo

Art. 101 - Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, **cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público.**

Irretratibilidade da representação

Art. 102 - A representação será **irretratável DEPOIS DE OFERECIDA** a denúncia.

Decadência do direito de queixa ou de representação

Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido **decai do direito de queixa ou de representação** se não o exerce dentro do **prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime**, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa

Art. 104 - O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente.

Parágrafo único - Importa **renúncia tácita** ao direito de queixa a **prática de ato incompatível** com a vontade de exercê-lo; **não a implica**, todavia, o fato de **receber o ofendido a indenização do dano** causado pelo crime.

Perdão do ofendido

Art. 105 - O **perdão do ofendido**, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, **obsta ao prosseguimento da ação.**

Art. 106 - O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:

I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita;

II - se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros;

III - se o querelado o recusa, não produz efeito.

§ 1º - Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação.

§ 2º - **Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória.**

TÍTULO VIII DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Extinção da punibilidade

Art. 107 - **Extingue-se a punibilidade:**

I - pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso - abolitio criminis;

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

CABE RETRATAÇÃO	Calúnia
	Difamação
	Falso testemunho
	Falsa perícia

Art. 108 - A extinção da punibilidade de **crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro NÃO SE ESTENDE A ESTE**. Nos **crimes conexos**, a extinção da punibilidade **de um deles NÃO IMPEDE, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.**

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. **A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final**, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, **regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:**

I - em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12;

II - em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12;

III - em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8;

IV - em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4;

V - em 4 anos, se o máximo da pena é igual a um 1 ou, senão superior, não excede a 2;

VI - em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - **Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.**

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - **PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA (PPE)** - A prescrição **depois de transitar em julgado** a sentença

condenatória **regula-se pela pena aplicada** e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se **aumentam de 1/3, se o condenado é reincidente**.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, **não podendo, EM NE-NHUMA HIPÓTESE, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa**.

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final

Art. 111 - A prescrição, **antes de transitar em julgado a sentença final**, começa a correr:

I - do dia em que o crime se consumou;

II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;

III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;

IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da **data em que o fato se tornou conhecido**.

V - nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, **da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal**.

Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código (**PPE**), a prescrição começa a correr:

I - **do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional**;

II - **do dia em que se interrompe a execução**, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo **tempo que resta da pena**.

Prescrição da multa

Art. 114 - A **prescrição** da pena de **multa** ocorrerá:

I - em **2 anos**, quando a multa for a **única cominada ou aplicada**;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São **reduzidos de metade** os prazos de prescrição quando o criminoso era, **ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos**.

Causas **impeditivas** da prescrição

Art. 116 - **Antes de passar em julgado** a sentença final, a prescrição **não corre**:

I - **enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime**;

II - enquanto o agente cumpre pena no **exterior**; (**LEI 13964/19**)

III - na **pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores**, quando **inadmissíveis**; e (**LEI 13964/19**)

IV - enquanto **não cumprido ou não rescindido** o acordo de não persecução penal. (**LEI 13964/19**)

Parágrafo único - **Depois de passada em julgado a sentença condenatória**, a prescrição **não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo**.

NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO (CAUSAS IMPEDITIVAS)	
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO	DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO
- Não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime - enquanto o agente cumpre pena no exterior ; - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores , quando inadmissíveis ; e - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.	- Estiver preso por outro motivo

CAUSAS IMPEDITIVAS DA PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro	I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no exterior ; III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores , quando inadmissíveis ; e IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.

Causas **interruptivas** da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição **interrompe-se**:

I - pelo **recebimento** da denúncia ou da queixa;

II - pela **pronúncia** (**ainda que o Júri venha a desclassificar**)

III - pela **decisão confirmatória da pronúncia**;

IV - pela **publicação** da sentença ou acórdão **condenatórios recoráveis**;

V - pelo **início ou continuação do cumprimento da pena**;

VI - pela **REINCIDÊNCIA**.

§ 1º - **Excetuosos os casos interrupção referente ao início ou continuação do cumprimento da pena e à reincidência**, a interrupção da prescrição **produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles**.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo em relação à hipótese referente ao **início ou continuação do cumprimento da pena**, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Art. 118 - As penas mais leves prescrevem com as mais graves.

SÚMULAS SOBRE PRESCRIÇÃO
STF
Súmula 146-STF: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.
Súmula 497-STF: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, NÃO SE COMPUTANDO O ACRÉSCIMO decorrente da continuação.
Súmula 592-STF: Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição , previstas no Código Penal.
STJ
Súmula 191-STJ: A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.
Súmula 220-STJ: A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva (Influi na PPE)
Súmula 438-STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Prescrição Virtual)

Art. 119 - No caso de **concurso de crimes**, a **extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.**

Perdão judicial

Art. 120 - A sentença que conceder **perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.**

SÚMULAS SOBRE PERDÃO JUDICIAL
Súmula 18-STJ: A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.

TÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA
CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A VIDA

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena - **HOMICÍDIO PRIVILEGIADO**

§ 1º Se o agente comete o crime impellido por **motivo de relevante valor social ou moral**, ou **sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima**, o juiz pode **reduzir a pena de 1/6 a 1/3.**

HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO (HOMICÍDIO HÍBRIDO): possível, desde que as qualificadoras sejam de ordem objetiva (referentes aos MEIOS E MODO DE EXECUÇÃO - III e IV)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II - por motivo fútil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino - Femicídio

VII - contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo **até 3º grau**, em razão dessa condição:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

AUTORIDADE, AGENTE OU INTEGRANTE da(o) (s):

- Forças Armadas (Marinha, Exército ou Aeronáutica);
- Polícia Federal;
- Polícia Rodoviária Federal;
- Polícia Ferroviária Federal;
- Polícias Cíveis;
- Polícias Militares;
- Corpos de Bombeiros Militares;
- Guardas Municipais*;
- Agentes de segurança viária*;
- Sistema Prisional (agentes, diretores de presídio, carcereiro etc.);
- Força Nacional de Segurança Pública.

§ 2º-A Considera-se que **há razões de condição de sexo feminino** quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Homicídio culposo

§ 3º Se o homicídio é culposo:

Pena - detenção, de um a três anos.

Aumento de pena

§ 4º No **HOMICÍDIO CULPOSO**, a pena é **augmentada de 1/3**, se o crime resulta de **inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício**, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo **DOLOSO** o homicídio, a pena é **augmentada de 1/3** se o crime é **praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos.**

§ 5º - Na hipótese de **homicídio culposo**, o juiz **poderá deixar de aplicar a pena**, se as consequências da infração **atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.**

§ 6º A pena é **augmentada de 1/3 até 1/2** se o crime **for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.**

§ 7º A **PENA DO FEMINICÍDIO** é **augmentada de 1/3 até 1/2** se o crime for praticado:

I - durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto;

II - contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de **vulnerabilidade física ou mental;** (**Lei 13771/18**)

III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima; (**Lei 13771/18**)

IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. (Lei 13771/18)

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio

Art. 122. **Induzir** ou **instigar** alguém a **suicidar-se** ou a praticar **automutilação** ou prestar-lhe auxílio material para que o faça: (LEI 13968/19)

Pena - reclusão, de **6 meses a 2 anos**. (LEI 13968/19)

§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio **resulta lesão** corporal de natureza **grave** ou **gravíssima**, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código: (LEI 13968/19)

Pena - reclusão, de **1 a 3 anos**. (LEI 13968/19)

§ 2º Se o **suicídio se consuma** ou se da automutilação **resulta morte**: (LEI 13968/19)

Pena - reclusão, de **2 a 6 anos**. (LEI 13968/19)

§ 3º A **pena é duplicada**: (LEI 13968/19)

I - se o crime é **praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil**; (LEI 13968/19)

II - se a **vítima é menor** ou **tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência**. (LEI 13968/19)

§ 4º A **pena é aumentada até o dobro** se a conduta é **realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real**. (LEI 13968/19)

§ 5º **Aumenta-se** a pena em **metade** se o **agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual**. (LEI 13968/19)

§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo **resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência**, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste Código. (LEI 13968/19)

§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido **contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência**, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do art. 121 deste Código (LEI 13968/19)

Infanticídio

Art. 123 - Matar, **sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após**:

Pena - detenção, de dois a seis anos.

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:

Pena - detenção, de um a três anos.

Aborto provocado por terceiro

Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:

Pena - reclusão, de três a dez anos.

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante **não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência**.

Forma qualificada

Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são **aumentadas de 1/3**, se, em consequência do aborto ou dos meios

empregados para provocá-lo, a gestante sofre **lesão corporal** de natureza **grave**; e são **duplicadas**, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a **morte**.

Art. 128 - **Não se pune o aborto praticado por médico**:

Aborto necessário

I - se **não há outro meio de salvar a vida da gestante**;

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro

II - se a **gravidez resulta de estupro** e o **aborto é precedido de consentimento** da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

CAPÍTULO II DAS LESÕES CORPORAIS

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a **integridade corporal ou a saúde** de outrem (**leve**):

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta (**grave**):

I - **Incapacidade** para as ocupações habituais, por **mais de 30 dias**;

II - **perigo de vida**;

III - **debilidade permanente** de membro, sentido ou função;

IV - **aceleração de parto**:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta (**gravíssima**):

I - **Incapacidade permanente** para o trabalho;

II - enfermidade **incurável**;

III - **perda ou inutilização** do membro, sentido ou função;

IV - **deformidade permanente**;

V - **aborto**:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo (**crime preterdoloso**):

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Diminuição de pena

§ 4º Se o agente comete o crime **impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima**, o juiz **pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3**.

Substituição da pena

§ 5º O juiz, **não sendo graves as lesões**, pode ainda **substituir a pena de detenção pela de multa**, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

I - se **ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior (lesão corporal privilegiada)**

II - se as lesões são **recíprocas**.

Lesão corporal culposa

§ 6º Se a lesão é culposa:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Aumento de pena

§ 7º **Aumenta-se a pena de 1/3** se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do art. 121 deste Código.

§ 8º - Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121 - **perdão judicial**

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada **contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro**, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, **prevalecendo-se** o agente das **relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade**:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º (**violência doméstica**) deste artigo, **umenta-se a pena em 1/3**.

§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será **aumentada de 1/3** se o crime for **cometido contra pessoa portadora de deficiência**.

§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo **até 3º grau**, em razão dessa condição, a pena é **aumentada de 1/3 a 2/3**.

CAPÍTULO III

DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE

Perigo de contágio venéreo

Art. 130 - **Expor** alguém, **por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea**, de que sabe ou deve saber que está contaminado:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

§ 1º - Se é intenção do agente transmitir a moléstia:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 2º - **Somente se procede mediante representação**.

Perigo de contágio de moléstia grave

Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Perigo para a vida ou saúde de outrem

Art. 132 - **Expor** a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Parágrafo único. A pena é **aumentada de 1/6 a 1/3** se a **exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo** decorre do **transporte** de pessoas **para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza**, em desacordo com as normas legais.

Abandono de incapaz

Art. 133 - **Abandonar** pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, **incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono**:

Pena - detenção, de seis meses a três anos.

§ 1º - Se do abandono **resulta lesão corporal de natureza grave**:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º - Se **resulta a morte**:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Aumento de pena

§ 3º - As penas cominadas neste artigo **aumentam-se de 1/3**:

I - se o **abandono** ocorre em **lugar ermo**;

II - se o **agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima**.

III - se a vítima é **maior de 60 anos**

Exposição ou abandono de recém-nascido

Art. 134 - **Expor** ou abandonar recém-nascido, **para ocultar desonra própria**:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - detenção, de um a três anos.

§ 2º - Se resulta a morte:

Pena - detenção, de dois a seis anos.

Omissão de socorro

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, **quando possível fazê-lo sem risco pessoal**, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou **não pedir**, nesses casos, **o socorro da autoridade pública**:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - A pena é **aumentada de metade**, se da omissão resulta **lesão corporal de natureza grave**, e **triplicada**, se resulta a **morte**.

É crime omissivo próprio

Não admite tentativa

Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial

Art. 135-A. **Exigir cheque-caução**, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o **preenchimento prévio de formulários** administrativos, **como condição para o atendimento** médico-hospitalar emergencial:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

Parágrafo único. A pena é **aumentada** até o **dobro** se da negativa de atendimento resulta **lesão corporal de natureza grave**, e até o **triplo** se resulta a **morte**.

Maus-tratos

Art. 136 - **Expor a perigo a vida ou a saúde** de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, **para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia**, quer **privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis**, quer **sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado**, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

§ 2º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

§ 3º - **Aumenta-se** a pena de **1/3**, se o crime é praticado contra pessoa **menor de 14 anos**.

CAPÍTULO IV

DA RIXA

Rixa

Art. 137 - Participar de rixa, salvo para separar os contendores:

Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

Parágrafo único - Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, **pelo fato da participação na rixa**, a pena de detenção, de seis meses a dois anos (**resquício de responsabilidade objetiva no Direito Penal**)

CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA A HONRA

Calúnia

Art. 138 - Caluniar alguém, **imputando-lhe falsamente fato definido como crime**:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 1º - **Na mesma pena incorre** quem, sabendo falsa a imputação, **a propala ou divulga**.

§ 2º - **É PUNÍVEL** a calúnia contra os mortos.

Exceção da verdade

§ 3º - **Admite-se a prova da verdade, salvo:**

I - se, constituindo o **fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;**

II - se o **fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;**

III - se do **crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.**

NÃO SE ADMITE EXCEÇÃO DA VERDADE	
CRIME DE AÇÃO PRIVADA	CRIME DE AÇÃO PÚBLICA
Não foi condenado	Foi absolvido

Difamação

Art. 139 - Difamar alguém, **imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:**

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Exceção da verdade

Parágrafo único - A exceção da verdade **somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.**

EXCEÇÃO DA VERDADE	CALÚNIA	REGRA: Admite EXCEÇÃO: -Crime de ação privada: Não foi condenado -Crime de ação pública: Foi absolvido -Fato imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro
	DIFAMAÇÃO	REGRA: Não admite EXCEÇÃO: se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções

Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, **ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:**

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º - **O juiz pode DEIXAR DE APLICAR A PENA:**

I - quando o ofendido, de forma reprovável, **provocou diretamente a injúria;**

II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:
 Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 3º Se a **injúria** consiste na utilização de **elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:**

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

INJÚRIA RACIAL

Ação penal pública condicionada à representação.

A injúria racial é um delito inserido no panorama constitucional do crime de racismo, sendo considerado **imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão.**

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo **augmentam-se de 1/3**, se qualquer dos crimes **é cometido:**

I - contra o **Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;**

II - contra **funcionário público, em razão de suas funções;**

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que **facilite a divulgação** da calúnia, da difamação ou da injúria.

IV - contra pessoa **maior de 60 anos** ou portadora de deficiência, **exceto no caso de injúria.**

Parágrafo único - Se o crime é **cometido mediante paga ou promessa de recompensa**, aplica-se a pena **em dobro.**

Exclusão do crime

Art. 142 - **Não constituem injúria ou difamação punível:**

I - a **ofensa irrogada em juízo**, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;

II - a **opinião desfavorável** da crítica literária, artística ou científica, **salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;**

III - o **conceito desfavorável** emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício.

Parágrafo único - Nos casos I e III, **responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade.**

Retratação

Art. 143 - O **querelado** que, **antes da sentença, se retrata** cabalmente da **calúnia ou da difamação**, fica **isento de pena.**

Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa.

Possibilidade de retratação exclusivamente pessoal - não se estende aos demais ofensores.

Não se admite retratação da injúria

Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. **Aquele que se recusa a dá-las** ou, a critério do juiz, **não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.**

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo **somente se procede mediante queixa (ação penal privada)**, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único. **Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça**, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e **mediante representação do ofendido**, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 (**injúria racial**) deste Código.

AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A HONRA	
REGRA	Ação penal privada
EXCEÇÕES	Ação penal pública incondicionada – injúria real com lesões corporais
	Ação penal pública condicionada: - Requisição do MJ: art. 141, I - Representação do ofendido: art. 141, II e art. 140, §3º

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 130: DOS CRIMES CONTRA A HONRA

Disposições comuns

- 1) Para a configuração dos crimes contra a honra, **exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico)**, o denominado *animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi*.
- 2) Nos casos em que a **inexistência da intenção específica de ofender a honra alheia é flagrante, admite-se, excepcionalmente, em sede de habeas corpus, a análise da presença do dolo específico** exigido para a caracterização dos crimes contra a honra.
- 3) Para a caracterização do **crime de calúnia, é indispensável** que o agente que **atribui a alguém fato definido como crime tenha conhecimento da falsidade da imputação**.
- 4) **O crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato**, devendo a inicial acusatória conter a descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima.
- 5) O juízo de admissibilidade, o processamento e a instrução da exceção da verdade oposta em face de autoridades públicas com prerrogativa de foro devem ser feitos pelo próprio juízo da ação penal originária que, após a instrução dos autos, admitida a *exceptio veritatis*, deve remetê-los à instância decorrente da prerrogativa de função para julgamento do mérito.
- 6) **Não se admite a exceção da verdade** quando o excipiente **não consegue demonstrar a veracidade da prática de conduta criminosa** do excepto.
- 7) **Expressões eventualmente contumeliosas**, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, **atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra**.
- 8) A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa **não é um direito absoluto**, encontrando limitações, tais como a preservação dos direitos da personalidade, nestes incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade, sendo **vedada a veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar**.
- 9) A não recepção pela Constituição Federal de 1988 da Lei de Imprensa (Lei n. 5. 250/1967) **não implicou na abolição criminis dos delitos contra a honra praticados por meio da imprensa**, pois tais ilícitos permanecem tipificados na legislação penal comum.
- 10) **É concorrente** a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. (Súmula n. 714/STF)
- 11) Os deputados federais e os senadores gozam de imunidade parlamentar material, o que **afasta a tipicidade de eventuais condutas, em tese, ofensivas à honra** praticadas no âmbito de suas atuações político-legislativas (art. 53 da CF/1988), prerrogativa estendida aos deputados estaduais, a teor do disposto no art. 27, § 1º, da CF/1988.
- 12) A imunidade em favor do advogado, no exercício da sua atividade profissional, insculpida no art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), **NÃO ABRANGE O CRIME DE CALÚNIA**, restringindo-se aos delitos de injúria e difamação.
- 13) A parte não responde por crime contra a honra decorrente de peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas apresentadas em juízo por advogado credenciado.

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

SEÇÃO I

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL

Constrangimento ilegal

Art. 146 - Constranger alguém, **mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:**

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e **em dobro**, quando, para a execução do crime, se reúnem **mais de 3 pessoas, ou há emprego de armas**.

§ 2º - Além das penas cominadas, **aplicam-se as correspondentes à violência**.

§ 3º - **Não se compreendem** na disposição deste artigo:

I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, **se justificada por iminente perigo de vida;**

II - a coação exercida para impedir suicídio.

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de **causar-lhe mal injusto e grave:**

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - **Somente se procede mediante representação.**

Sequestro e cárcere privado

Art. 148 - **Privar** alguém de sua **liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:**

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I - se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos;

II - se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;

III - se a privação da liberdade dura mais de 15 dias.

IV - se o crime é praticado contra menor de 18 anos;

V - se o crime é praticado com fins libidinosos.

§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Redução a condição análoga à de escravo

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer **submetendo-o a trabalhos forçados** ou a **jornada exaustiva**, quer **sujeitando-o a condições degradantes de trabalho**, quer **restringindo**, por qualquer meio, sua **locomção em razão de dívida contraída com o empregador** ou preposto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o **fim de retê-lo no local** de trabalho;

II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho **ou se apodera de documentos ou objetos pessoais** do trabalhador, com o **fim de retê-lo no local** de trabalho.

§ 2º A pena é **aumentada de metade**, se o crime é cometido:

I - contra criança ou adolescente;

II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

Tráfico de Pessoas

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:

I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;

II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;

III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;

IV - adoção ilegal; ou

V - exploração sexual.

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 1º A pena é **aumentada de 1/3 até a metade** se:

I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las;

II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência;

III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função; ou

IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional.

§ 2º A pena é **reduzida de 1/3 a 2/3** se o agente for **primário e não integrar organização criminosa.**

SEÇÃO II

DOS CRIMES CONTRA A INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO

Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, **clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita** de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º - Se o crime é cometido **durante a noite**, ou em **lugar ermo**, ou com o **emprego de violência ou de arma**, ou por **2 ou mais pessoas**:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

§ 2º - **(REVOGADO PELA LEI 13869/19)**

§ 3º - **Não constitui crime** a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:

I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para **efetuar prisão** ou outra diligência;

II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum **crime está sendo ali praticado ou na iminência** de o ser.

§ 4º - A expressão **"casa"** compreende:

I - qualquer compartimento habitado;

II - aposento ocupado de habitação coletiva;

III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.

§ 5º - **Não se compreendem na expressão "casa"**:

I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior;

II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

SEÇÃO III

DOS CRIMES CONTRA A

INVIOABILIDADE DE CORRESPONDÊNCIA

Violação de correspondência

Art. 151 - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Sonegação ou destruição de correspondência

§ 1º - Na mesma pena incorre:

I - quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói;

Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica

II - quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas;

III - quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior;

IV - quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal.

§ 2º - As penas **aumentam-se de metade, se há dano para outrem.**

§ 3º - Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, teleográfico, radioelétrico ou telefônico:

Pena - detenção, de um a três anos.

§ 4º - Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do § 1º, IV, e do § 3º.

Correspondência comercial

Art. 152 - Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo:

Pena - detenção, de três meses a dois anos.

Parágrafo único - **Somente se procede mediante representação.**

SEÇÃO IV

DOS CRIMES CONTRA A INVIOABILIDADE DOS SEGREDOS

Divulgação de segredo

Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º **Somente se procede mediante representação.**

§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2º **Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será incondicionada.**

Violação do segredo profissional

Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único - **Somente se procede mediante representação.**

Invasão de dispositivo informático

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput.

§ 2º **Aumenta-se** a pena de **1/6 a 1/3** se **da invasão resulta prejuízo econômico**.

§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

§ 4º Na hipótese do § 3º, **aumenta-se** a pena de **1/3 a 2/3** se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos.

§ 5º **Aumenta-se** a pena de **1/3 a 1/2** se o crime for **praticado contra**:

I - Presidente da República, governadores e prefeitos;

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;

III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou

IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

Ação penal

Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, **somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta** de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos.

TÍTULO II DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

CAPÍTULO I DO FURTO

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia **MÓVEL**:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena **aumenta-se de 1/3**, se o crime é **praticado durante o repouso noturno**

§ 2º - **[FURTO PRIVILEGIADO]** Se o criminoso é **primário**, e é de **pequeno valor a coisa furtada**, o juiz pode **substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa**.

§ 3º - **Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico**.

Furto qualificado

§ 4º - **[FURTO QUALIFICADO]** A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com **destruição ou rompimento** de obstáculo à subtração da coisa;

II - com **abuso de confiança**, ou mediante **fraude, escalada ou destreza**;

III - com **emprego de chave falsa**;

IV - mediante **concurso de 2 ou mais pessoas**.

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver **emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum**.

§ 5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a **subtração** for de **veículo automotor** que venha a ser **transportado para outro Estado ou para o exterior**.

§ 6º A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de **semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local** da subtração.

§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a **subtração for de substâncias explosivas ou de acessó-**

rios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA: o pagamento integral do débito, AINDA que efetuado em momento anterior ao recebimento da peça acusatória, **NÃO** configura causa de extinção da punibilidade

FURTO FAMÉLICO: é a hipótese de se subtrair alimento para saciar a fome; pode, em tese, configurar estado de necessidade.

STJ: **NÃO SE APLICA** o princípio da insignificância em furto qualificado.

Furto de coisa comum

Art. 156 - Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 1º - **Somente se procede mediante representação**.

§ 2º - **NÃO É PUNÍVEL** a **subtração de coisa comum fungível**, cujo **valor não excede a quota a que tem direito o agente**.

SÚMULAS SOBRE FURTO

Súmula 442-STJ: É **inadmissível** aplicar, no **furto qualificado**, pelo **concurso de agentes**, a **majorante do roubo**.

Súmula 511-STJ: É **possível** o reconhecimento do **privilégio** previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de **crime de furto qualificado**, se **estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva**.

Súmula 567-STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, **por si só, não torna impossível** a configuração do crime de furto.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 47: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO

1) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA.

2) Não há continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, **não são da mesma espécie**.

3) O rompimento ou destruição do vidro do automóvel com a finalidade de subtrair objetos localizados em seu interior qualifica o furto.

4) Todos os instrumentos utilizados como dispositivo para abrir fechadura são abrangidos pelo conceito de chave falsa, incluindo as mixas.

6) A prática do delito de furto qualificado por escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indica a reprovabilidade do comportamento do réu, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

7) O princípio da insignificância deve ser afastado nos casos em que o réu faz do crime o seu meio de vida, ainda que a coisa furtada seja de pequeno valor.

8) Para reconhecimento do crime de furto privilegiado é indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa subtraída.

9) Para efeito da aplicação do princípio da bagatela, é imprescindível a distinção entre valor insignificante e

pequeno valor, uma vez que o primeiro exclui o crime e o segundo pode caracterizar o furto privilegiado.

11) Para a caracterização do furto privilegiado, além da primariedade do réu, o valor do bem subtraído não deve exceder à importância correspondente ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

12) O reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP exige a realização do exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

13) Reconhecido o privilégio no crime de furto, a fixação de um dos benefícios do § 2º do art. 155 do CP exige expressa fundamentação por parte do magistrado.

14) A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

15) Nos casos de contituidade delitiva o valor a ser considerado para fins de concessão do privilégio (artigo 155, § 2º, do CP) ou do reconhecimento da insignificância é a soma dos bens subtraídos.

CAPÍTULO II DO ROUBO E DA EXTORSÃO

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa [VIOLÊNCIA PRÓPRIA], ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência [VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA]:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça [VIOLÊNCIA PRÓPRIA], a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro [ROUBO IMPRÓPRIO].

Não é possível roubo impróprio com violência imprópria

ROUBO PRÓPRIO	ROUBO IMPRÓPRIO
Violência/grave ameaça antes ou durante a subtração, objetivando alcançar a subtração do bem.	Violência/grave ameaça logo após a subtração a fim de assegurar impunidade do crime ou a detenção da coisa.

§ 2º - A pena aumenta-se de 1/3 até metade:

II - se há o concurso de 2 ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (LEI 13964/19)

§ 2º - A pena aumenta-se de 2/3:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

§ 3º Se da violência resulta:

I - lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II - morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa

ROUBO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA	
Antes da Lei 13.654/2018	Depois da Lei 13.654/2018
Tanto a arma de fogo como a arma branca eram causas de aumento de pena.	Apenas o emprego de arma de fogo é causa de aumento de pena. O emprego de arma branca não é causa de aumento de pena.
O emprego de arma (seja de fogo, seja branca) era punido com um aumento de 1/3 a 1/2 da pena.	O emprego de arma de fogo é punido com um aumento de 2/3 da pena.

ROUBO COM EMPREGO DE ARMA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Emprego de arma branca não era causa de aumento de pena	A pena aumenta-se de 1/3 até 1/2 se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de ARMA BRANCA
A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo	A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de ARMA DE FOGO Aplica-se a pena em DOBRO se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO

SÚMULAS SOBRE ROUBO	
STF	
Súmula 610-STF: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima	
STJ	
Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.	

TEORIAS SOBRE O MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO E DO ROUBO	
CONTRACTATIO	Para que o crime se consuma basta o agente tocar na coisa.
	O crime se consuma quando a coisa subtra-

AMOTIO (APPREHENSIO)	Ídã passa para o poder do agente, mesmo que não haja posse mansa e pacífica e mesmo que a posse dure curto espaço de tempo . Não é necessário que o bem saia da esfera patrimonial da vítima.
ABLATIO	Consuma-se quando o agente consegue levar a coisa , tirando-a da esfera patrimonial do proprietário.
ILATIO	Para que o crime se consuma, é necessário que a coisa seja levada para o local desajado pelo agente e mantida a salvo.

Extorsão

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o **intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica**, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por **2 ou mais pessoas**, ou com **emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade**.

§ 2º - Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior.

§ 3º Se o crime é **cometido mediante a restrição da liberdade** da vítima, e essa **condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica**, a pena é de reclusão, de 6 a 12 anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2 e 3, respectivamente.

Emprego de arma branca	Emprego de arma de fogo
Roubo simples	Roubo majorado (aumento de 2/3)
Extorsão majorada (aumento de 1/3 a 1/2)	Extorsão majorada (aumento de 1/3 a 1/2)

Extorsão mediante sequestro

Art. 159 - Sequestrar pessoa com o **fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem**, como condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de oito a quinze anos..

§ 1º Se o **sequestro dura mais de 24 horas**, se o sequestrado é **menor de 18** ou **maior de 60 anos**, ou se o crime é **cometido por bando ou quadrilha**.

Pena - reclusão, de doze a vinte anos.

§ 2º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos.

§ 3º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.

§ 4º - Se o crime é **cometido em concurso**, o concorrente que o denunciar à autoridade, **facilitando a libertação do sequestrado**, terá sua **pena reduzida de 1/3 a 2/3**

Extorsão indireta

Art. 160 - Exigir ou receber, **como garantia de dívida**, abusando da situação de alguém, **documento que pode dar causa a procedimento criminal** contra a vítima ou contra terceiro:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

SÚMULA SOBRE EXTORSÃO

Súmula 96-STJ: O crime de extorsão consuma-se **independentemente da obtenção da vantagem indevida**.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 51: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - II

1) **Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 916)

3) **Há concurso material entre os crimes de roubo e extorsão quando o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente.**

4) **Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão**, pois são infrações penais de espécies diferentes.

5) **O roubo praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único. STF: crime único**

6) **É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.**

7) **Cabe a defesa o ônus da prova de demonstrar que a arma empregada para intimidar a vítima é desprovida de potencial lesivo.**

8) **A utilização de arma sem potencialidade lesiva, atestada por perícia, como forma de intimidar a vítima no delito de roubo, caracteriza a elementar grave ameaça, porém, não permite o reconhecimento da majorante de pena.**

9) **O crime de porte de arma é absorvido pelo de roubo quando restar evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático o que caracteriza o princípio da consunção.**

10) **A gravidade do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e/ou emprego de arma de fogo não constitui motivação suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, na medida em que constituem circunstâncias comuns à espécie.**

11) **Não há continuidade delitiva entre roubo e furto**, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie.

12) **Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio** pois, apesar de se tratarem de delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie, devendo incidir a regra do concurso material.

13) **Há tentativa de latrocínio quando a morte da vítima não se consuma por razões alheias à vontade do agente.**

15) **Há concurso formal impróprio no crime de latrocínio nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial provoca, com desígnios autônomos, dois ou mais resultados morte.**

16) Nos crimes de roubo praticados em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a fixação da competência é verificada de acordo com a natureza econômica do serviço prestado na forma de agência própria, cuja competência é da Justiça Federal; ou na forma de franquias, explorada por particulares, hipótese em que a Justiça Estadual terá competência para julgamento dos processos.

EDIÇÃO N. 87: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - IV

1) O crime de extorsão é formal e consuma-se no momento em que a violência ou a grave ameaça é exercida, independentemente da obtenção da vantagem indevida.

2) No crime de extorsão, a ameaça a que se refere o caput do art. 158 do CP, exercida com o fim de obter a indevida vantagem econômica, pode ter por conteúdo grave dano aos bens da vítima.

3) O delito de dano ao patrimônio público, quando praticado por preso para facilitar a fuga do estabelecimento prisional, demanda a demonstração do dolo específico de causar prejuízo ao bem público (*animus nocendi*), sem o qual a conduta é atípica.

5) Não é possível a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de dano qualificado, quando o prejuízo ao patrimônio público atingir outros bens de relevância social e tornar evidente o elevado grau de periculosidade social da ação e de reprovabilidade da conduta do agente.

6) O crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) é de natureza material e exige a constituição definitiva do débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica.

7) O delito de apropriação indébita previdenciária constitui crime omissivo próprio, que se perfaz com a mera omissão de recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais, prescindindo, portanto, do dolo específico.

8) A **apropriação indébita previdenciária é crime instantâneo e unissubsistente**, sendo a mera omissão de recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais suficiente para a caracterização da continuidade delitiva.

9) É possível o reconhecimento da continuidade delitiva de crimes de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP), bem como entre o crime de apropriação indébita previdenciária e o crime de sonegação previdenciária (art. 337-A do CP) praticados na administração de empresas distintas, mas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

10) O pagamento integral dos débitos oriundos de apropriação indébita previdenciária, ainda que efetuado após o recebimento da denúncia, mas antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, extingue a punibilidade, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/03.

11) Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de apropriação indébita previdenciária, quando, na ocasião do delito, o valor do débito com a Previdência Social não ultrapassar o montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002. **Hoje: R\$ 20 mil (STF/STJ)**

12) O delito de receptação (art. 180 do CP), nas modalidades transportar, conduzir ou ocultar, é crime permanente, cujo flagrante perdura enquanto o agente se mantiver na posse do bem que sabe ser produto de crime.

13) No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da *res* ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

14) Talonário de cheques pode ser objeto material do crime de receptação, dada a existência de valor econômico do bem e a possibilidade de posterior utilização fraudulenta para obtenção de vantagem ilícita.

15) É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo por serem delitos autônomos e de natureza jurídica distinta, devendo o agente responder por ambos os delitos em concurso material.

16) Justifica-se a opção do legislador pela imposição de pena mais grave ao delito de receptação qualificada em relação à

figura simples pois a comercialização ou industrialização do produto de origem ilícita lesiona o mercado e os consumidores.

CAPÍTULO III DA USURPAÇÃO

Alteração de limites

Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem:

Usurpação de águas

I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias;

Esublho possessório

II - invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.

§ 2º - Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada.

§ 3º - Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.

Supressão ou alteração de marca em animais

Art. 162 - Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

CAPÍTULO IV DO DANO

Dano

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do **Distrito Federal**, de Município ou de autarquia, fundação pública, **empresa pública**, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Não há previsão de dano culposos

Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia

Art. 164 - Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, ou multa.

Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico

Art. 165 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Alteração de local especialmente protegido

Art. 166 - Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Ação penal

Art. 167 - Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, **somente se procede mediante queixa.**

CAPÍTULO V DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Apropriação indébita

Art. 168 - Apropriar-se de **coisa** alheia **móvel**, de que **tem a posse ou a detenção**:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - A pena é **aumentada de 1/3**, quando o agente **recebeu a coisa**:

I - em **depósito necessário**;

II - na **qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamentário ou depositário judicial**;

III - em **razão de ofício, emprego ou profissão**.

Apropriação indébita previdenciária

Art. 168-A. **Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas** dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem deixar de:

I - recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público;

II - recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços;

III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

§ 2º É **EXTINTA A PUNIBILIDADE** se o agente, **espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.**

§ 3º É facultado ao juiz **DEIXAR DE APLICAR A PENA** ou **APLICAR SOMENTE A DE MULTA** se o **agente** for **primário** e de **bons antecedentes**, desde que:

I - tenha **promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios**; ou

II - o **valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.**

§ 4º A faculdade prevista no § 3º deste artigo **não se aplica** aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza

Art. 169 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Parágrafo único - Na mesma pena incorre:

Apropriação de tesouro

I - quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio;

Apropriação de coisa achada

II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

Art. 170 - Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no art. 155, § 2º.

CAPÍTULO VI DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, **vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento**:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

§ 1º - Se o criminoso é **primário**, e é de **pequeno valor** o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º (**substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa**).

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

Defraudação de penhor

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;

Fraude na entrega de coisa

IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI - **emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.**

§ 3º - A pena **aumenta-se de 1/3**, se o crime é cometido em **detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.**

Estelionato contra idoso

§ 4º Aplica-se a pena em **dobro** se o crime for **cometido contra idoso.**

§ 5º **Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (LEI 13964/19)**

I - a **Administração Pública, direta ou indireta; (LEI 13964/19)**

II - **criança ou adolescente; (LEI 13964/19)**

III - **pessoa com deficiência mental; ou (LEI 13964/19)**

IV - **maior de 70 anos de idade ou incapaz. (LEI 13964/19)**

AÇÃO PENAL NO CRIME DE ESTELIONATO	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19

Ação penal pública INCONDICIONADA	REGRA	Ação penal pública CONDICIONADA à representação da vítima
	EXCEÇÃO	Ação penal pública INCONDICIONADA quando a vítima for: I - a Administração Pública, direta ou indireta ; II - criança ou adolescente ; III - pessoa com deficiência mental ; ou IV - maior de 70 anos de idade ou incapaz .

SÚMULAS SOBRE ESTELIONATO	
STF	
Súmula 246-STF: Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos Súmula 521-STF: O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de FUNDOS, é o do LOCAL onde se deu a RECUSA do pagamento pelo sacado. Súmula 554-STF: O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, NÃO OBSTA AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.	
STJ	
Súmula 17-STJ: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Súmula 24-STJ: Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade autárquica da previdência social, a qualificadora do § 3º, do art. 171 do Código Penal. Súmula 48-STJ: Compete ao juízo do local da obtenção da VANTAGEM ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante FALSIFICAÇÃO de cheque. Súmula 73-STJ: A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual. Súmula 244-STJ: Compete ao foro do local da RECUSA processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de FUNDOS.	

ESTELIONATO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE	Juízo do local da OB- TENÇÃO DA VANTA- GEM ILÍCITA
ESTELIONATO MEDIANTE EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS	Foro do local da RECU- SA

Duplicata simulada

Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas.

Abuso de incapazes

Art. 173 - Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de

ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Induzimento à especulação

Art. 174 - Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Fraude no comércio

Art. 175 - Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor:

I - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

II - entregando uma mercadoria por outra:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 1º - Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor; vender pedra falsa por verdadeira; vender, como precioso, metal de ou outra qualidade:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

§ 2º - É aplicável o disposto no art. 155, § 2º.

Outras fraudes

Art. 176 - Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento:

Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

Parágrafo único - **Somente se procede mediante representação**, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações

Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à assembléia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular.

§ 1º - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular:

I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembléia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo;

II - o diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade;

III - o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da assembléia geral;

IV - o diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite;

V - o diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade;

VI - o diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios;

VII - o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluído com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer;

VIII - o liquidante, nos casos dos ns. I, II, III, IV, V e VII;

IX - o representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no País, que pratica os atos mencionados nos ns. I e II, ou dá falsa informação ao Governo.

§ 2º - Incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de assembléia geral.

Emissão irregular de conhecimento de depósito ou "warrant"

Art. 178 - Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Fraude à execução

Art. 179 - Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante queixa.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 84: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - III - ESTELIONATO

2) O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de estelionato quando cometido contra a administração pública, uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, possuindo elevado grau de reprovabilidade.

4) O delito de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º do CP), praticado pelo próprio beneficiário, tem natureza de crime permanente uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada, iniciando-se a contagem do prazo prescricional com o último recebimento indevido da remuneração.

5) O delito de estelionato previdenciário, praticado para que terceira pessoa se beneficie indevidamente, é crime instantâneo com efeitos permanentes, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir da primeira parcela do pagamento relativo ao benefício indevido.

6) Aplica-se a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP) ao crime de estelionato previdenciário praticado por terceiro, que após a morte do beneficiário segue recebendo o benefício regularmente concedido ao segurado, como se este fosse, sacando a prestação previdenciária por meio de cartão magnético todos os meses.

7) A devolução à Previdência Social da vantagem percebida ilicitamente, antes do recebimento da denúncia, não extingue a punibilidade do crime de estelionato previdenciário, podendo, eventualmente, caracterizar arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP.

8) O ressarcimento integral do dano no crime de estelionato, na sua forma fundamental (art. 171, caput, do CP), não enseja a extinção da punibilidade, salvo nos casos de emissão de cheque sem fundos, em que a reparação ocorra antes do oferecimento da denúncia (art. 171, § 2º, VI, do CP).

9) O delito de estelionato é consumado no local em que se verifica o prejuízo à vítima.

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, **no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime**:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º - **Equipara-se à atividade comercial**, para efeito do parágrafo anterior, **qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência**.

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, **por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço**, ou **pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso**:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

§ 4º - A receptação é **punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa**.

§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é **primário**, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, **deixar de aplicar a pena**. Na **receptação dolosa** aplica-se o disposto no § 2º do art. 155 (**substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa**).

§ 6º - Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do **Distrito Federal**, de Município ou de autarquia, fundação pública, **empresa pública**, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, **aplica-se em dobro** a pena prevista no caput deste artigo.

CTB.

Art. 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos.** (Lei nº 13.804/19)

§ 1º O condutor condenado **poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação**, na forma deste Código. (Lei nº 13.804/19)

§ 2º No caso do condutor preso em flagrante na prática dos crimes de que trata o caput deste artigo, poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. (Lei nº 13.804/19)

Receptação de animal

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

CAPÍTULO VII DA RECEPÇÃO

Receptação

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 181 - **É ISENTO DE PENA** quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo **[ESCUSA ABSOLUTÓRIA – EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE]**:

- I - do **cônjuge, na constância da sociedade conjugal**;
- II - de **ascendente ou descendente**, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

Art. 182 - **Somente se procede mediante representação**, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:

- I - do **cônjuge desquitado ou judicialmente separado**;
- II - de **irmão**, legítimo ou ilegítimo;
- III - de **tio ou sobrinho, com quem o agente coabita**.

Art. 183 - **Não se aplica** o disposto nos dois artigos anteriores:

- I - se o crime é de **roubo** ou de **extorsão**, ou, em geral, quando haja **emprego de grave ameaça ou violência** à pessoa;
- II - ao **estranho que participa do crime**.
- III - **se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos**

TÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Violação de direito autoral

Art. 184. **Violar direitos de autor** e os que lhe são conexos:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Se a violação **consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo**, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2º Na mesma pena do § 1º incorre quem, **com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor**, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

§ 3º Se a **violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados** por quem formula a demanda, **com intuito de lucro, direto ou indireto**, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 4º O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.

Súmula 502-STJ: Presentes a materialidade e a autoria, **afigura-se típica**, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, a conduta de **expor à venda CDs e DVDs piratas**.

Súmula 574-STJ: Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, **é suficiente a perícia realizada por amostragem** do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem.

SÚMULAS SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Usurpação de nome ou pseudônimo
alheio Art. 186. Procede-se mediante:

I – queixa, nos crimes previstos no caput do art. 184;

II – ação penal pública incondicionada, nos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 184;

III – ação penal pública incondicionada, nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público;

IV – ação penal pública condicionada à representação, nos crimes previstos no § 3º do art. 184.

TÍTULO IV

DOS CRIMES CONTRA

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Atentado contra a liberdade de trabalho

Art. 197 - **Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça:**

I - a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência;

II - a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de greve ou paralisação de atividade econômica:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta

Art. 198 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a **celebrar contrato de trabalho**, ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Atentado contra a liberdade de associação

Art. 199 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a **participar ou deixar de participar de determinado sindicato** ou associação profissional:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem

Art. 200 - Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra pessoa ou contra coisa:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - Para que se considere **coletivo o abandono** de trabalho é indispensável o concurso de, **pelo menos, 3 empregados**.

Paralisação de trabalho de interesse coletivo

Art. 201 - Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola.
Sabotagem

Art. 202 - **Invasão** ou **ocupar** estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o **intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho**, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Frustração de direito assegurado por lei trabalhista

Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho:

Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 1º Na mesma pena incorre quem:

I - obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida;

II - impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais.

§ 2º A pena é **aumentada de 1/6 a 1/3** se a vítima é **menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental**.

Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho

Art. 204 - Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Exercício de atividade com infração de decisão administrativa

Art. 205 - Exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

Aliciamento para o fim de emigração

Art. 206 - Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o **fim de levá-los para território estrangeiro**.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional

Art. 207 - Aliciar trabalhadores, com o **fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional**:

Pena - detenção de um a três anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local de origem.

§ 2º A pena é **aumentada de 1/6 a 1/3** se a vítima é **menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental**.

TÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO

Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo

Art. 208 - **Escarnecer de alguém publicamente**, por motivo de **crença ou função religiosa**; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Parágrafo único - Se há **emprego de violência**, a pena é **aumentada de 1/3**, sem prejuízo da correspondente à violência.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS

Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária

Art. 209 - Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Parágrafo único - Se há emprego de violência, a pena é **aumentada de 1/3**, sem prejuízo da correspondente à violência.

Violação de sepultura

Art. 210 - Violar ou profanar sepultura ou urna funerária:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Destruição, subtração ou ocultação de cadáver

Art. 211 - Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Vilipêndio a cadáver

Art. 212 - Vilipendiar cadáver ou suas cinzas:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

TÍTULO VI

DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

Estupro

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a **ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso**:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se da conduta **resulta lesão corporal de natureza grave** ou se a **vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos**:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

§ 2º Se da conduta **resulta morte**:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos

Súmula 608-STF: No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada

Violação sexual mediante fraude

Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, **mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade** da vítima:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o **fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa**.

Importunação sexual

Art. 215-A. Praticar contra alguém e **sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro**:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave

Assédio sexual

Art. 216-A. Constranger alguém com o **intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual**, prevalecendo-se o agente da sua condição de **superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função (decorrentes de relação de trabalho)**.

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

§ 2º A pena é **aumentada** em **até 1/3** se a vítima é **menor de 18 anos**.

CAPÍTULO I- A
DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL
(LEI 13772/18)

Registro não autorizado da intimidade sexual

Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com **cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes**:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem **realiza montagem** em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo.

CAPÍTULO II
DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL

Súmula 593-STJ: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com **menor de 14 anos**, sendo **irrelevante eventual consentimento** da vítima para a prática do ato, sua **experiência sexual anterior** ou **existência de relacionamento amoroso com o agente**

Estupro de vulnerável

Art. 217-A. Ter **conjunção carnal** ou praticar **outro ato libidinoso** com **menor de 14 anos**:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

§ 1º **Incorre na mesma pena** quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, **por enfermidade ou deficiência mental, NÃO TEM O NECESSÁRIO DISCERNIMENTO** para a prática do ato, ou que, por **qualquer outra causa, NÃO PODE OFERECER RESISTÊNCIA**.

§ 3º Se da conduta resulta **lesão corporal de natureza grave**

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.

§ 4º Se da conduta resulta **morte**:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

§ 5º As penas previstas no **caput** e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo **aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime**.

O crime de estupro de vulnerável é material

Corrupção de menores

Art. 218. Induzir alguém **menor de 14 anos** a **satisfazer a lascívia de outrem**:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente

Art. 218-A. **Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos**, ou induzi-lo a presenciar, **conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem**:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.

Art. 218-B. **Submeter, induzir ou atrair à prostituição** ou outra forma de exploração sexual alguém **menor de 18 anos** ou que, por **enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento** para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, **aplica-se também multa**.

§ 2º Incorre nas mesmas penas:

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém **menor de 18 e maior de 14 anos** na situação descrita no caput deste artigo;

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, constitui **efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento**.

Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – **inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática** –, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual **que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia**:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Aumento de pena

§ 1º A pena é **aumentada de 1/3 a 2/3** se o crime é praticado **por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação**.

Exclusão de ilicitude

§ 2º **Não há crime** quando o **agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos**.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Ação penal

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante **ação penal pública INCONDICIONADA**.

Aumento de pena

Art. 226. **A pena é aumentada**:

I – de 1/4, se o crime é cometido com o **concurso de 2 ou mais pessoas**;

II – de 1/2, se o agente é ascendente, padrasto ou madrastra, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela

IV – de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado:

Estupro coletivo

a) mediante **concurso de 2 ou mais agentes**;

Estupro corretivo

b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima

CAPÍTULO V

DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

Mediação para servir a lascívia de outrem

Art. 227 - **Induzir** alguém a **satisfazer a lascívia de outrem**:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º Se a **vítima** é **maior de 14 e menor de 18 anos**, ou se o **agente** é seu **ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro**, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

§ 2º - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3º - Se o crime é cometido com o **fim de lucro, aplica-se também multa.**

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual

Art. 228. **Induzir ou atrair alguém à prostituição** ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º Se o **agente** é **ascendente, padrasto, madrastra, irmão**, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.

§ 2º - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3º - Se o crime é cometido com o **fim de lucro, aplica-se também multa.**

Casa de prostituição

Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Rufianismo

Art. 230 - **Tirar proveito da prostituição alheia**, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se a **vítima** é **menor de 18 e maior de 14 anos** ou se o **crime** é cometido por **ascendente, padrasto, madrastra, irmão**, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2º Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência.

Promoção de migração ilegal

Art. 232-A. Promover, **por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro**:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o **fim de obter vantagem econômica**, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro.

§ 2º A pena é **aumentada** de **1/6 a 1/3** se:

I - o **crime é cometido com violência**; ou

II - a **vítima é submetida a condição desumana ou degradante**.

§ 3º A **pena** prevista **para o crime** será aplicada **sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas**.

CAPÍTULO VI

DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR

Ato obsceno

Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Escrito ou objeto obsceno

Art. 234 - Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem:

I - vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo;

II - realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter;

III - realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Aumento de pena

Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título a **pena é aumentada**

III - de **1/2 a 2/3**, se do crime **resulta gravidez**;

IV - de **1/3 a 2/3**, se o **agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência**.

Art. 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título **correrão em segredo de justiça**.

TÍTULO VII

DOS CRIMES CONTRA A FAMÍLIA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA O CASAMENTO

Bigamia

Art. 235 - **Contrair alguém, sendo casado, novo casamento**:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.

§ 1º - **Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de um a três anos.**

§ 2º - Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, **considera-se inexistente o crime**.

Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento

Art. 236 - Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único - A **ação penal depende de queixa** do contraente enganado e **não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento.**

Ação Penal Privada Personalíssima

Conhecimento prévio de impedimento

Art. 237 - Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Simulação de autoridade para celebração de casamento

Art. 238 - Atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento:

Pena - detenção, de um a três anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Simulação de casamento

Art. 239 - Simular casamento mediante engano de outra pessoa:

Pena - detenção, de um a três anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA O ESTADO DE FILIAÇÃO

Registro de nascimento inexistente

Art. 241 - Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.

Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido

Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; **registrar como seu o filho de outrem**; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.

Parágrafo único - Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza:

Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena.

Sonegação de estado de filiação

Art. 243 - Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A ASSISTÊNCIA FAMILIAR

Abandono material

Art. 244. **Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada**, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Parágrafo único - Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada.

Entrega de filho menor a pessoa inidônea

Art. 245 - Entregar filho **menor de 18 anos** a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

§ 1º - A pena é de 1 a 4 anos de reclusão, se o agente pratica delito para obter lucro, ou se o menor é enviado para o exterior.

§ 2º - Incorre, também, na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior, com o fito de obter lucro.

Abandono intelectual

Art. 246 - **Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária** de filho em idade escolar:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Art. 247 - Permitir alguém que **menor de 18 anos**, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância:

I - frequente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida;

II - frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza;

III - resida ou trabalhe em casa de prostituição;

IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comisseração pública:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

CAPÍTULO IV

DOS CRIMES CONTRA O PÁTRIO PODER, TUTELA CURATELA

Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes

Art. 248 - Induzir **menor de 18 anos**, ou interdito, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial; confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum **menor de 18 anos** ou interdito, ou deixar, sem justa causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Subtração de incapazes

Art. 249 - Subtrair **menor de 18 anos** ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos, se o fato não constitui elemento de outro crime.

§ 1º - O fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito **não o exime de pena**, se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda.

§ 2º - No caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus-tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar pena.

TÍTULO VIII

DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES DE PERIGO COMUM

Incêndio

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas **augmentam-se de 1/3**:

I - se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio;

II - se o incêndio é:

a) em casa habitada ou destinada a habitação;

b) em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura;

c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo;

d) em estação ferroviária ou aeródromo;

e) em estaleiro, fábrica ou oficina;

f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável;

g) em poço petrolífero ou galeria de mineração;

h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

Incêndio culposo

§ 2º - Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de seis meses a dois anos.

Explosão

Art. 251 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

§ 1º - Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 2º - As penas **augmentam-se de 1/3**, se ocorre qualquer das hipóteses previstas no § 1º, I, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no nº II do mesmo parágrafo.

Modalidade culposa

§ 3º - No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos; nos demais casos, é de detenção, de três meses a um ano.

Uso de gás tóxico ou asfixiante

Art. 252 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Modalidade Culposa

Parágrafo único - Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Fabrico, fornecimento, aquisição posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante

Art. 253 - Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Inundação

Art. 254 - Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa, no caso de dolo, ou detenção, de seis meses a dois anos, no caso de culpa.

Perigo de inundação

Art. 255 - Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Desabamento ou desmoronamento

Art. 256 - Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único - Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano.

Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento

Art. 257 - Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento; ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Formas qualificadas de crime de perigo comum

Art. 258 - Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta morte, é aplicada em **dobro**. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena **augmenta-se de metade**; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, **augmentada de 1/3**.

Difusão de doença ou praga

Art. 259 - Difundir doença ou praga que possa causar dano a floresta, plantação ou animais de utilidade econômica:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA A

SEGURANÇA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS

Perigo de desastre ferroviário

Art. 260 - Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro:

I - destruindo, danificando ou desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra-de-arte ou instalação;

II - colocando obstáculo na linha;

III - transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telegrafo, telefone ou radiotelegrafia;

IV - praticando outro ato de que possa resultar desastre:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Desastre ferroviário

§ 1º - Se do fato resulta desastre:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos e multa.

§ 2º - No caso de culpa, ocorrendo desastre:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

§ 3º - Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo.

Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo

Art. 261 - Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo

§ 1º - Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Prática do crime com o fim de lucro

§ 2º - Aplica-se, também, a pena de multa, se o agente pratica o crime com intuito de obter vantagem econômica, para si ou para outrem.

Modalidade culposa

§ 3º - No caso de culpa, se ocorre o sinistro:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Atentado contra a segurança de outro meio de transporte

Art. 262 - Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento:

Pena - detenção, de um a dois anos.

§ 1º - Se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão, de dois a cinco anos.

§ 2º - No caso de culpa, se ocorre desastre: Pena - detenção, de três meses a um ano.

Forma qualificada

Art. 263 - Se de qualquer dos crimes previstos nos arts. 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no art. 258.

Arremesso de projétil

Art. 264 - Arremessar projétil contra veículo, em movimento, destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar:

Pena - detenção, de um a seis meses.

Parágrafo único - Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos; se resulta morte, a pena é a do art. 121, § 3º, aumentada de um terço.

Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública

Art. 265 - Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único - **Aumentar-se-á** a pena de **1/3 até a 1/2**, se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços.

Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública

Art. 266 - Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento.

§ 2º Aplicam-se as penas em **dobro** se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública.

Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos:

Pena - reclusão, de dez a quinze anos.

§ 1º - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em **dobro**.

§ 2º - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se resulta morte, de dois a quatro anos.

Infração de medida sanitária preventiva

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.

Parágrafo único - A pena é **aumentada** de **1/3**, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.

Omissão de notificação de doença

Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal

Art. 270 - Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo:

Pena - reclusão, de dez a quinze anos.

§ 1º - Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a água ou a substância envenenada.

Modalidade culposa

§ 2º - Se o crime é culposos:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Corrupção ou poluição de água potável

Art. 271 - Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

Modalidade culposa

Parágrafo único - Se o crime é culposos:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios

Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado.

§ 1º - Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico.

Modalidade culposa

§ 2º - Se o crime é **culposos**:

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA

Epidemia

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.

§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico.

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;

II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior;

III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização;

IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;

V - de procedência ignorada;

O STJ decidiu que é inconstitucional a pena (preceito secundário) do art. 273, § 1º-B, V, do CP. Em substituição a ela, deve-se aplicar ao condenado a pena prevista no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006, **com possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena do respectivo § 4º**. Corte especial. AI no HC 239363-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/2/2015 (Info 559).

OBS: o STJ, em entendimento Sumulado, proíbe a combinação de leis, entretanto, no julgamento acima, acabou por combinar leis penais.

VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

Modalidade culposa

§ 2º - Se o crime é culposos:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Emprego de processo proibido ou de substância não permitida

Art. 274 - Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, anti-séptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Invólucro ou recipiente com falsa indicação

Art. 275 - Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores

Art. 276 - Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo produto nas condições dos arts. 274 e 275.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Substância destinada à falsificação

Art. 277 - Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Outras substâncias nocivas à saúde pública

Art. 278 - Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único - Se o crime é culposos:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Medicamento em desacordo com receita médica

Art. 280 - Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único - Se o crime é culposos:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica

Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Charlatanismo

Art. 283 - **Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível:**

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Curandeirismo

Art. 284 - Exercer o **curandeirismo**:

I - prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância;

II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;

III - fazendo diagnósticos:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único - Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa.

Forma qualificada

Art. 285 - Aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos neste Capítulo, salvo quanto ao definido no art. 267.

TÍTULO IX

DOS CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA

Incitação ao crime

Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:

Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.

Apologia de crime ou criminoso

Art. 287 - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime:

Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.

Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se **3 ou mais pessoas**, para o **FIM ESPECÍFICO DE COMETER CRIMES**:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos

Parágrafo único. A pena **umenta-se até a metade** se a **associação é armada** ou se houver a **participação de criança ou adolescente**.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Mínimo de 3 pessoas	Mínimo de 4 pessoas
Prática de crimes , independentemente da pena cominada	Prática de infrações (em tese, abrange contravenção penal) com penas máximas superiores a 4 anos ou, independentemente da pena, seja de caráter transnacional
Não exige divisão de tarefas	Exige estrutura ordenada com divisão de tarefas
Objetiva COMETER CRIMES	Objetiva obter VANTAGEM DE QUALQUER NATUREZA

Constituição de milícia privada

Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.

TÍTULO X DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA CAPÍTULO I DA MOEDA FALSA

Moeda Falsa

Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou **introduz na circulação moeda falsa**.

§ 2º - Quem, **tendo recebido de boa-fé**, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a **restitui à circulação**, depois de conhecer a falsidade, **é punido** com detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 3º - É punido com reclusão, de três a quinze anos, e multa, o funcionário público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão:

I - de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei;

II - de papel-moeda em quantidade superior à autorizada.

§ 4º - Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada.

Crimes assimilados ao de moeda falsa

Art. 290 - Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros; suprimir, em nota, cédula ou bilhete recolhidos, para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização; restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Parágrafo único - O máximo da reclusão é elevado a doze anos e multa, se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso, em razão do cargo.

Petrechos para falsificação de moeda

Art. 291 - Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Emissão de título ao portador sem permissão legal

Art. 292 - Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção, de quinze dias a três meses, ou multa.

CAPÍTULO II

DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

Falsificação de papéis públicos

Art. 293 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I - selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo;

II - papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;

III - vale postal;

IV - cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público;

V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável;

VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I - usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo;

II - importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário;

III - importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria:

a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado;

b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação.

§ 2º - Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 3º - Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4º - Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 5º Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências.

Petrechos de falsificação

Art. 294 - Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 295 - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, **umenta-se a pena de 1/6.**

CAPÍTULO III DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Falsificação do selo ou sinal público

Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;

II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas:

I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado;

II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio.

III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

§ 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, **umenta-se a pena de 1/6.**

Falsificação de documento público

Art. 297 - **FALSIFICAR, no todo ou em parte, documento público, ou ALTERAR documento público verdadeiro:**

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, **umenta-se a pena de 1/6.**

§ 2º - Para os efeitos penais, **equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os LIVROS MERCANTIS e o TESTAMENTO PARTICULAR.**

§ 3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:

I - na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório;

II - na CTPS do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;

III - em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

Falsificação de documento particular

Art. 298 - **FALSIFICAR, no todo ou em parte, documento particular ou ALTERAR documento particular verdadeiro:**

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Falsificação de cartão

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, **equipara-se a documento particular o CARTÃO DE CRÉDITO ou DÉBITO.**

Falsidade ideológica

Art. 299 - **OMITIR, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou NELE INSERIR ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:**

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime **prevalecendo-se do cargo**, ou se a **falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil**, **umenta-se a pena de 1/6.**

Falso reconhecimento de firma ou letra

Art. 300 - Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Certidão ou atestado ideologicamente falso

Art. 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Falsidade material de atestado ou certidão

§ 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena - detenção, de três meses a dois anos.

§ 2º - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa.

Falsidade de atestado médico

Art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:

Pena - detenção, de um mês a um ano.

Parágrafo único - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica

Art. 303 - Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único - Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica.

Uso de documento falso

Art. 304 - **Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:**

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Súmula 546-STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é **firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público**, não importando a qualificação do órgão expedidor.

Supressão de documento

Art. 305 - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular.

CAPÍTULO IV DE OUTRAS FALSIDADES

Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins

Art. 306 - Falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outrem:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Parágrafo único - Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal:

Pena - reclusão ou detenção, de um a três anos, e multa.

Falsa identidade

Art. 307 - **Atribuir-se ou atribuir a terceiro** falsa identidade para **obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem**:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial **é típica**, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Fraude de lei sobre estrangeiro

Art. 309 - Usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único - Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Art. 310 - Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

§ 1º - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é **augmentada de 1/3**

§ 2º - Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial.

CAPÍTULO V DAS FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO

Fraudes em certames de interesse público

Art. 311-A. **Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:**

I - concurso público;

II - avaliação ou exame públicos;

III - processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou

IV - exame ou processo seletivo previstos em lei:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 3º **Aumenta-se** a pena de **1/3** se o **fato é cometido por funcionário público**.

TÍTULO XI DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CRIME FUNCIONAL PRÓPRIO	CRIME FUNCIONAL IMPRÓPRIO
A ausência da condição de servidor público torna o fato atípico (atipicidade absoluta)	A ausência da condição de servidor público faz com que o crime deixe de ser funcional e passe a ser incriminado por outro tipo penal incriminador (atipicidade relativa)

Súmula 599-STJ: O princípio da insignificância **É INAPLICÁVEL** aos crimes contra a administração pública

CAPÍTULO I DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Peculato

Art. 312 - **APROPRIAR-SE** o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que **tem a posse em razão do cargo**, ou **DESVIÁ-LO**, em **proveito próprio ou alheio**:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o **SUBTRAI, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário**.

Peculato culposo

§ 2º - Se o funcionário concorre **culposamente** para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3º - No caso de **peculato culposo**, a **reparação do dano**, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de **metade** a pena imposta.

REPARAÇÃO DO DANO NO PECULATO CULPOSO	
ANTES DA SENTENÇA	APÓS A SENTENÇA
Extingue a punibilidade	Reduz a pena de metade

Peculato mediante erro de outrem

Art. 313 - **Apropriar-se** de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, **recebeu por erro de outrem**:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Inserção de dados falsos em sistema de informações

Art. 313-A. **Inserir ou facilitar**, o funcionário autorizado, a **inserção de dados falsos**, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

PECULATO	
PRÓPRIO	PECULATO-APROPRIAÇÃO: tem a posse do bem em virtude do cargo e passa a agir como dono . PECULATO-DESVIO: tem a posse do bem em virtude do cargo e o desvia em proveito próprio ou de terceiro .
IMPRÓPRIO	PECULATO-FURTO: <u>não tem a posse do bem</u> , mas se vale das facilidades do cargo para subtrair ou concorrer para subtração.
CULPOSO	O agente não observa seu dever de cuidado, concorrendo para que outrem subtraia, desvie ou se aproprie do bem. É infração de menor potencial ofensivo, admitindo transação penal e suspensão condicional do processo. Se o agente reparar o dano até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade ; se após isso, reduz a pena pela metade .
ESTELIONATO	Apropria-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem.
ELETRÔNICO	O funcionário insere ou facilita a inserção de dados falsos , altera ou exclui indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações

Art. 313-B. **Modificar ou alterar**, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são **augmentadas de 1/3 até 1/2** se da modificação ou alteração **resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado**.

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas **aplicação diversa da estabelecida em lei**:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

Concussão

Art. 316 - **EXIGIR**, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, **VANTAGEM INDEVIDA**:

Pena – reclusão, de **2 a 12 anos**, e multa. (LEI 13964/19)

PENA NO CRIME DE CONCUSSÃO	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Reclusão, de 2 a 8 anos , e multa	Reclusão, de 2 a 12 anos , e multa
	Novatio legis in pejus (não retroage)

Excesso de exação

§ 1º - Se o funcionário **exige tributo ou contribuição social** que sabe ou deveria saber **indevido**, ou, **quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso**, que a lei não autoriza:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Exigência de taxa ilegal ou inexistente configura concussão.

§ 2º - Se o funcionário **desvia**, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Corrupção passiva

Art. 317 - **SOLICITAR** ou **RECEBER**, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou **ACEITAR** promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º - A pena é **augmentada de 1/3**, se, em consequência da **vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional**.

§ 2º - **Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício**, com infração de dever funcional, **cedendo a pedido ou influência de outrem**:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.

CONCUSSÃO	Funcionário público exige vantagem indevida.
CORRUPÇÃO PASSIVA	Funcionário público solicita, recebe ou aceita vantagem indevida.
CORRUPÇÃO ATIVA	Particular oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público.
PREVARICAÇÃO	O agente viola o dever funcional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal , de modo que não envolve um terceiro corruptor

Facilitação de contrabando ou descaminho

Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Prevaricação

Art. 319 - **RETARDAR** ou **DEIXAR** de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para **satisfazer interesse ou sentimento pessoal**:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo:

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Condescendência criminosa

Art. 320 - **Deixar** o funcionário, **por indulgência, de responsabilizar subordinado** que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Advocacia administrativa

Art. 321 - **PATROCINAR, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:**

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o **interesse é ilegítimo**:

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA	PATROCINAR, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário Crime praticado por funcionário público contra a administração em geral
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA	SOLICITAR, EXIGIR, COBRAR ou OBTER , para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função Crime praticado por particular contra a administração em geral
EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO	SOLICITAR ou RECEBER dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha Crime contra a administração da justiça

Violência arbitrária

Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência.

Abandono de função

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autori-

zação, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Violação de sigilo funcional

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

I - permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

II - se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Violação do sigilo de proposta de concorrência

Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - Detenção, de três meses a um ano, e multa.

Funcionário público

Art. 327 - **Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.**

§ 1º - **Equipara-se** a funcionário público **quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.**

§ 2º - A pena será **aumentada de 1/3** quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem **ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação** instituída pelo poder público.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES PRATICADOS POR

PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Usurpação de função pública

Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se do fato o agente auferir vantagem:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Desobediência

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Desacato

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Tráfico de Influência

Art. 332 - **SOLICITAR, EXIGIR, COBRAR ou OBTER**, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, **a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função**:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é **aumentada da metade**, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.

Corrupção ativa

Art. 333 - **OFERECER ou PROMETER** vantagem indevida a funcionário público, para **determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício**:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é **aumentada de 1/3**, se, em razão da vantagem ou promessa, o **funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional**.

Descaminho

Art. 334. **Iludir**, no todo ou em parte, o **pagamento de direito ou imposto** devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei;

II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho;

III - **vende, expõe à venda**, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, **mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta** por parte de outrem;

IV - **adquire, recebe ou oculta**, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, **mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos**.

§ 2º **Equipara-se às atividades comerciais**, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, **inclusive o exercido em residências**.

§ 3º A pena aplica-se em **dobro** se o crime de **descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial**.

Contrabando

Art. 334-A. **Importar ou exportar mercadoria proibida**

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;

II - **importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro**, análise ou autorização **de órgão público competente**;

III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação;

IV - **vende, expõe à venda**, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade

comercial ou industrial, **mercadoria proibida pela lei brasileira**;

V - **adquire, recebe ou oculta**, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, **mercadoria proibida pela lei brasileira**.

§ 2º - **Equipara-se às atividades comerciais**, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, **inclusive o exercido em residências**.

§ 3º A pena aplica-se em **dobro** se o crime de **contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial**.

SÚMULAS SOBRE CONTRABANDO/DESCAMINHO

Súmula 151-STJ: A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do **juízo federal do lugar da apreensão dos bens**

Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência

Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida.

Inutilização de edital ou de sinal

Art. 336 - Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Subtração ou inutilização de livro ou documento

Art. 337 - Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Sonegação de contribuição previdenciária

Art. 337-A. **Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório**, mediante as seguintes condutas:

I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

II - deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços;

III - omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º **É EXTINTA A PUNIBILIDADE** se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, **ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL**.

§ 2º **É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa** se o agente for **primário** e de **bons antecedentes**, desde que:

II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

§ 3º Se o empregador **não é pessoa jurídica** e sua folha de pagamento mensal **não ultrapassa R\$ 1.510,00 reais**, o juiz poderá **reduzir** a pena de **1/3 até 1/2** ou aplicar apenas a de multa.

§ 4º O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência social.

CAPÍTULO II-A

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA

Corrupção ativa em transação comercial internacional

Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é **aumentada de 1/3**, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Tráfico de influência em transação comercial internacional

Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é **aumentada de 1/2**, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro.

Funcionário público estrangeiro

Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro.

Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Reingresso de estrangeiro expulso

Art. 338 - Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena.

Denúncia caluniosa

Art. 339. **Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém (pessoa certa e determinada), imputando-lhe crime de que o sabe inocente:**

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º - A pena é **aumentada de 1/6**, se o agente **se serve de anonimato ou de nome suposto**.

§ 2º - A pena é **diminuída de 1/2**, se a **imputação é de prática de contravenção**.

Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Art. 340 - **Provocar a ação de autoridade**, comunicando-lhe a ocorrência de **crime ou de contravenção** que **sabe não se ter verificado (consciência atual de que o crime inexistente):**

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Auto-acusação falsa

Art. 341 - Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º As penas **aumentam-se de 1/6 a 1/3**, se o **crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil** em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

§ 2º O fato **DEIXA DE SER PUNÍVEL** se, **antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade**

Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação:

Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. As penas **aumentam-se de 1/6 a 1/3**, se o **crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil** em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Coação no curso do processo

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o **fim de favorecer interesse próprio ou alheio**, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Exercício arbitrário das próprias razões

Art. 345 - **Fazer justiça pelas próprias mãos**, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - **Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa**.

Art. 346 - Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Fraude processual

Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em **dobro**.

Favorecimento pessoal

Art. 348 - **Auxiliar a subtrair-se** à ação de autoridade pública **autor de crime** a que é cominada **pena de reclusão**:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão:

Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa.

§ 2º - **Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, FICA ISENTA DE PENA.**

Favorecimento real

Art. 349 - **Prestar** a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, **auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime**:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Exercício arbitrário ou abuso de poder

Art. 350 - **(REVOGADO PELA LEI 13869/19)**

Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança

Art. 351 - Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

§ 1º - Se o crime é praticado a mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão, de dois a seis anos.

§ 2º - Se há emprego de violência contra pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência.

§ 3º - A pena é de reclusão, de um a quatro anos, se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado.

§ 4º - No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Evasão mediante violência contra a pessoa

Art. 352 - **Evadir-se ou tentar evadir-se** o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa:

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.

Arrebatamento de preso

Art. 353 - Arrebatado preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, além da pena correspondente à violência.

Motim de presos

Art. 354 - Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

Patrocínio infiel

Art. 355 - Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Patrocínio simultâneo ou tergiversação

Parágrafo único - Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias.

Sonegação de papel ou objeto de valor probatório

Art. 356 - Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Exploração de prestígio

Art. 357 - **Solicitar ou receber** dinheiro ou qualquer outra utilidade, **a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha**:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único - As penas **augmentam-se de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.**

Violência ou fraude em arrematação judicial

Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito

Art. 359 - Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

CAPÍTULO IV

DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS

Contratação de operação de crédito

Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo:

I - com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;

II - quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei.

Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar

Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos **2 últimos quadrimestres do último ano** do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte,

que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Ordenação de despesa não autorizada

Art. 359-D. **Ordenar despesa não autorizada por lei:**

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Prestação de garantia graciosa

Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Não cancelamento de restos a pagar

Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura

Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Oferta pública ou colocação de títulos no mercado

Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 57: CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1) O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos contra a Administração Pública, ainda que o valor seja irrisório, porquanto a norma penal busca tutelar não somente o patrimônio, mas também a moral administrativa.

Súmula 599-STJ: O princípio da insignificância É INAPLICÁVEL aos crimes contra a administração pública

2) É possível o agravamento da pena-base nos delitos praticados contra a Administração Pública com fundamento no elevado prejuízo causado aos cofres públicos, a título de consequências do crime.

3) A regularidade contábil atestada pelo Tribunal de Contas **não obsta** a persecução criminal promovida pelo Ministério Público, ante o princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal.

4) A agravante prevista no art. 61, II, g, do Código Penal **não é aplicável** nos casos em que o abuso de poder ou a violação de dever inerente ao cargo configurar elementar do crime praticado contra a Administração Pública.

5) Somente após o advento da Lei n. 9.983/2000, que alterou a redação do art. 327 do Código Penal, é possível a equiparação de médico de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde - SUS a funcionário público para fins penais.

6) Os advogados dativos, nomeados para exercer a defesa de acusado necessitado nos locais onde não existe Defensoria Pública, são considerados funcionários públicos para fins penais, nos termos do art. 327 do Código Penal.

7) A notificação do funcionário público, nos termos do art. 514 do Código de Processo Penal, **não é necessária** quando a

ação penal for precedida de inquérito policial. (Súmula n. 330/STJ)

8) A prática de crime contra a Administração Pública por ocupantes de cargos de elevada responsabilidade ou por membros de poder justifica a majoração da pena-base.

9) A elementar do crime de peculato se comunica aos coautores e partícipes estranhos ao serviço público.

10) A consumação do crime de **peculato-apropriação** (art. 312, caput, 1.ª parte, do Código Penal) ocorre no momento da **inversão da posse do objeto material por parte do funcionário público.**

11) A consumação do crime de **peculato-desvio** (art. 312, caput, 2ª parte, do CP) **ocorre no momento em que o funcionário efetivamente desvia o dinheiro, valor ou outro bem móvel, em proveito próprio ou de terceiro, ainda que não obtenha a vantagem indevida.**

12) A reparação do dano antes do recebimento da denúncia **NÃO EXCLUI** o crime de peculato doloso, diante da ausência de previsão legal, podendo configurar arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do CP.

13) A instauração de ação penal individualizada para os crimes de peculato e sonegação fiscal em relação aos valores indevidamente apropriados **não constitui bis in idem.**

14) Compete à **Justiça Federal** o julgamento do crime de peculato se houver possibilidade de utilização da prova do referido delito para elucidar sonegação fiscal consistente na falta de declaração à Receita Federal do recebimento dos valores indevidamente apropriados.

15) Compete à **Justiça Federal** processar e julgar desvios de verbas públicas transferidas por meio de convênio e sujeitas a fiscalização de órgão federal.

16) **Não há bilateralidade** entre os crimes de corrupção passiva e ativa, uma vez que estão previstos em tipos penais distintos e autônomos, são independentes e a comprovação de um deles não pressupõe a do outro.

17) No crime de corrupção passiva, é **indispensável** haver nexo de causalidade entre a conduta do servidor e a realização de ato funcional de sua competência.

18) O crime de corrupção passiva praticado pelas condutas de aceitar promessa ou solicitar **É FORMAL** e se consuma com a mera solicitação ou aceitação da vantagem indevida.

19) O crime de corrupção ativa **É FORMAL E INSTANTÂNEO**, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida.

20) Não há flagrante quando a entrega de valores ocorre em momento posterior a exigência, pois o crime de concussão é formal e o recebimento se consubstancia em mero exaurimento.

21) Comete o crime de extorsão e não o de concussão, o funcionário público que se utiliza de violência ou grave ameaça para obter vantagem indevida.

EDIÇÃO N. 81: CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - II

1) A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do **juízo federal do lugar da apreensão dos bens.** (Súmula n.151/STJ)

2) Configura crime de contrabando (art. 334-A, CP) a importação não autorizada de arma de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, independentemente do calibre.

3) A importação não autorizada de cigarros ou de gasolina constitui crime de contrabando, **insuscetível de aplicação do princípio da insignificância.**

4) A importação clandestina de medicamentos configura

crime de contrabando, aplicando-se, excepcionalmente, o princípio da insignificância aos casos de importação não autorizada de pequena quantidade para uso próprio.

5) Para a caracterização do delito de contrabando de máquinas programadas para exploração de jogos de azar, é necessária a demonstração de fortes indícios (e/ou provas) da origem estrangeira das máquinas ou dos seus componentes eletrônicos e a entrada, ilegalmente, desses equipamentos no país.

6) É desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa para a configuração dos crimes de contrabando e de descaminho.

7) Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de descaminho (art. 334, CP) quando o valor do débito tributário não ultrapasse o limite de ~~R\$ 10.000,00 (dez mil reais)~~, a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, ressalvados os casos de habitualidade delitiva. **OBS: Hoje, tanto STF quanto STJ entendem que o valor é de R\$ 20 mil**

8) O pagamento ou o parcelamento dos débitos tributários não extingue a punibilidade do crime de descaminho, tendo em vista a natureza formal do delito.

9) Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime-fim, condição que não se altera por ser menor a pena a este cominada. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 933)

10) O crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A do CP, **não exige dolo específico** para a sua configuração.

11) O crime de sonegação de contribuição previdenciária é de NATUREZA MATERIAL e exige a constituição definitiva do débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica.

12) Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de sonegação de contribuição previdenciária quando o valor do tributo ilidido não ultrapassa o patamar de ~~R\$ 10.000,00 (dez mil reais)~~ previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002. **OBS: Hoje, tanto STF quanto STJ entendem que o valor é de R\$ 20 mil**

13) O delito de sonegação de contribuição previdenciária não exige qualidade especial do sujeito ativo, podendo ser cometido por qualquer pessoa, particular ou agente público,

inclusive prefeitos.

14) O crime de falso, quando cometido única e exclusivamente para viabilizar a prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária, é por este absorvido, consoante diretrizes do princípio penal da consunção.